



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

**JUZGADO DE CONTROL Y FALTAS N° 4**

Protocolo de Autos

N° Resolución: 492

Año: 2024 Tomo: 10 Folio: 2987-3021

EXPEDIENTE SAC: XXX – N., J. L. - CAUSA CON IMPUTADOS

PROTOCOLO DE AUTOS. NÚMERO: 492 DEL 27/12/2024

Córdoba, veintisiete de diciembre de 2024.

**Y VISTA:** La presente causa caratulada: “**N. J. L. p.s.a. HOMICIDIO SIMPLE CON DOLO EVENTUAL, etc.**” (SAC N° XXX), remitida a este Juzgado de Control n° 4 a fin de resolver la oposición a la elevación a juicio deducida por el abogado Alejandro Javier Pissoni, en defensa y representación de su asistido, el imputado en autos **J. L. N.**, argentino, D.N.I. N° XXX, sin alias, de 55 años, casado, con instrucción primaria completa, quien se dedica a la construcción, nacido el 10/07/1966 en el Paraje G. M., Departamento I., de esta Provincia de Córdoba, domiciliado en calle B. N° XXX de Barrio E. F. de esta ciudad, hijo de M. D. G. (f) y de J. De La C. N. (f), Prio. Policial N° XXX, Secc. A.G..

**DE LA QUE RESULTA:Plataforma fáctica.** El hecho plasmado en la pieza acusatoria ha sido fijado por el Sr. Fiscal en los siguientes términos: “*El día domingo nueve de julio del año dos mil veintitrés, siendo aproximadamente las 11:30hs., T. B. de 15 años de edad, se conducía de a pie por calle B. entre las calles D. y P. de Barrio E. F. de esta ciudad de Córdoba paseando sus dos canes de pequeña contextura. En esas circunstancias, dos perros raza dogo de propiedad del imputado J. L. N. que se encontraban en el patio delantero de su vivienda sita en calle B. XXX Barrio E. F. de la ciudad de Córdoba, salieron de dicha propiedad por el portón*

corredizo del ingreso vehicular ubicado en la parte frontal del inmueble, la cual no contaba con las medidas de seguridad correspondientes, en clara infracción a lo establecido en los arts. 7 y 8 de la ordenanza municipal 13.321; art. 89 de la ley provincial 10326; art. 12 de la ley provincial 9685 y a lo dispuesto en la Resolución N°5430/2022 obrante en el Sumario Contravencional N° XXX (SAC XXX), actuaciones en las cuales - el imputado N. - fue condenado por la Tenencia de Animales potencialmente peligrosos y notificado fehacientemente el 20/10/2022. Así las cosas y ya en la vía pública, ambos perros raza dogo se abalanzaron sobre la menor B. cuando caminaba más precisamente por la vereda de la calle B. a escasos metros antes de la numeración XXXX, provocando que ésta se desplomara sobre la carpeta asfáltica. En ese contexto, mientras uno de los canes atacó ferozmente a B. directamente en el cuello, el otro se abalanzó sobre los miembros inferiores de la menor, provocando - ante los gritos de auxilio - que algunos vecinos acudieran en su ayuda, entre ellos J. M. C., quien en vano intentó alejar a los perros de la víctima con palos y botellas, sufriendo éste, como consecuencia del ataque de uno de los canes, lesiones a la altura del maxilar derecho de su rostro, causándole herida sangrante por la que le efectuaron cinco puntos de sutura. Tras la brutal agresión de los animales citados a la menor B. y a C., los canes se dirigieron hacia el domicilio sito en calle P. XXX, lugar donde ingresaron y acometieron contra un can de pequeño tamaño llamado T., propiedad de A. M. T., oportunidad en que éste - ante tal circunstancia y en defensa de sus intereses y su vida - hirió con un cuchillo tipo carnicero marca tramontina mango de madera, causando la muerte de uno de los perros y heridas en el otro, el cual se escapó para volver a la vivienda de su dueño, el incoado N.. A raíz del accionar de los dos perros raza dogo, entrenados para la caza de animales por el imputado N., y como consecuencia directa de la conducta de éste que se representó como probable un resultado letal al cual menospreció, ya que conocía el peligro y daño que sus perros podían ocasionar, y no adoptando por ello

*medida alguna para eliminar o reducir la posibilidad de agresión de éstos hacia terceros, la menor T. B. sufrió herida cortante, trauma de cráneo y trauma cervical, que ocasionaron su muerte el día 10/07/23 siendo la causa eficiente de la misma Shock Hipovolémico secundario a lesión de paquete vascular cervical izquierdo vinculado a mordedura de perro, tal como surge de las conclusiones de la autopsia número XXX. En tanto el Sr. J. M. C. sufrió las siguientes lesiones: herida contusa saturada de 8 cm. en región mejilla derecha, sujeta a evolución por las que se le asignaron menos de 30 días de curación e inhabilitación para el trabajo".*

**Y CONSIDERANDO: I) Declaración del imputado.** En oportunidad de ejercer su derecho de defensa material con la debida asistencia técnica de su defensor, el imputado J. L. N. *negó el hecho y se abstuvo de continuar declarando, por consejo de su defensa. Posteriormente y en ocasión de ampliar su declaración, acompañó memorándum en el que manifestó: "...el día miércoles 5 de julio parte de mi familia; mis hijos menos M. D. (que trabaja en el Veá) se dirigió a la localidad de R. ubicada en la provincia de Catamarca lugar, donde tenemos un predio perteneciente a la familia de mi esposa (R. N.). Habíamos acordado que yo viajaría hasta dicho lugar el día 9 de julio del corriente año. Que el día domingo a las 7 de la mañana fui a la Iglesia, a reunión en calle A. C. XXXX de Barrio A., ocho treinta más o menos salí de la reunión, me fui a la panadería frente a la plaza del barrio, desayune en mi casa junto a mi esposa, mi nieta C. y a mi hermano J. M. N., quien viajaría conmigo; atento ello fue que me dispuse a tal fin a cargar en mi vehículo, Chevrolet S10 las cosas que iba a llevar hasta R., entre ellas árboles frutales (mandarino) y una motocicleta. Siendo las 10:30, ya habiendo cargado todo, abre la puerta que divide los dos patios y cerré cada una de las puertas de la casa incluyendo el portón corredizo de calle, mientras que yo me encontraba a punto de salir, cargando las ultimas cosas, se me aproximó el señor M. T., vecino de mala fama, quien me dijo "che gordo te estas yendo al campo? (textual) pregunta*

que automáticamente me dio sensación de que este me estaba midiendo para entrar a robar a mi casa, razón por la que le contesté, que me estaba yendo hasta las sierras a dar una vuelta en moto y volvería en un rato. Tome la decisión de darle dicha respuesta al mencionado ya que me dio mala espina, porque yo conozco que el anda en cosas raras, que suele sustraer elementos que no le son propios. Me respondió “Bueno gordo” y me pregunto sobre el “pato” (mi hijo J. J.) si ya estaba en el campo, a lo que le conteste que yo no sabía dónde estaba el. A mi hermano que estaba en la camioneta junto a mí, también le llamo la atención, ya que el escuchó toda la conversación con T., por ello me preguntó porque le había dicho eso y le dije que me dio miedo que me entrara a robar. Luego de que M. me dijera esas palabras me dio cierto temor, motivo por el cual antes de emprender el viaje me cerciore que todas las puertas de mi casa, tanto la puerta de la casa en si como el portón que da la calle estuvieron debidamente cerrados inclusive las ventanas ya que tena miedo de que se me metiera por alguna de ellas y constaté la seguridad de la casa, en el caso del portón con el candado que siempre le poníamos. Se trata de un portón corredizo sin motor y que es bastante pesado, el portón en su extremo izquierdo cuenta con una hoja en el que se engancha el candado que lo sostiene contra el marco amurado a la pared, eso lo recuerdo muy claramente porque me dio miedo de que T. sacara algo de mis herramientas dentro de mi inmueble. Cada vez que nos íbamos dejábamos abierta la puerta que dividía el patio del fondo con el jardín de delante de la casa, esto para que tanto la perra como el perro pudieran circular por todo el interior de mi terreno, tanto es así que muchos vecinos pensaban que los perros los habíamos llevado al campo o que directamente ya no estaban en nuestra casa, después de las denuncias que nos habían hecho. Aparte desde que tuvo lugar la denuncia contravencional en mi contra, por las veces que se escaparon los peros por alguna distracción de alguno de los miembros de mi familia, que fue ese el motivo por el cual salieron en esas oportunidades, ambos perros siempre estuvieron en el fondo de la casa separados del jardín del frente por una reja, reja que fue colocada a posterior de la

primer denuncia que tuve allá por el mes de octubre del año pasado, por la que me notificaron que tomara medidas de cuidado con los mismos, reja que fue vista y fotografiada por personal de policía judicial cuando se apersonaron a mi domicilio en el marco de la presente causa, personal que fue recibido por mi persona. Reja que fue sacada por mi hijo el día 10 de julio para ingresar unas máquinas de construcción y un vehículo, ya que ninguno entraba si estaban puestas y debido a las personas y periodistas que llegaban a mi casa no queríamos dejar nada afuera de la casa. Días después llegó otro policía mandado de donde habían hecho la denuncia contravencional para hacer una inspección ocular y no vio las rejas colocadas y eso fue lo que informó a su jefa, circunstancias que no me permitieron decirle cuando se hizo la audiencia a mediados del mes de julio y reja que ya no tenía utilidad debido a la muerte de ambos perros. Volviendo al día domingo 9 de julio del corriente año (2023) cuando yo ya me había retirado de mi domicilio, a un par de cuadras me encontré a F. S., quien tuvo una relación con mi hija en el pasado, que iba en su moto, al encontrarlo le conté lo sucedido con T. y de mi miedo a que este me robara en mi casa, ya que no había quedado nadie en la casa, por lo que le pedí que si podía le diera una vuelta a la casa por las dudas, me dijo que sí, que no tenía problema. Cuando ya había iniciado el viaje hacia Catamarca y me encontraba llegando a la localidad de D. F., recibí un llamado al celular de mi esposa número de línea XXX de parte de la esposa de mi hijo J. J., R. V., quien dijo que volviera que algo había pasado con los perros. De inmediato retorné hacia mi domicilio siendo que estaba a una distancia aproximada de ciento cuarenta y pico de kilómetros. Al llegar a mi domicilio me encontré con móviles policiales, un grupo de vecinos reunidos a media cuadra de distancia, el portón de calle arrimado (que lo cerró mi nieto A. S., que es quien hace entrar al perro macho que estaba herido de muerte y termina muriendo dentro). Siendo que yo lo había cerrado, le había puesto candado, me había asegurado de eso y nadie de mi familia había entrado o salido del domicilio por dicho portón, ya que de ese portón solamente tenemos

llave yo y mi hijo J. J. que estaba en Catamarca. Al ver en la circunstancia que se encontraba el portón, abierto (siendo que yo lo había cerrado) y que al lado del estaba un reflector y herramientas de mano, fue que caí en la cuenta de que alguien había entrado a robar en mi casa rompiendo el candado que aseguraba el portón. Pero creo que, por el accionar de los perros el robo fue frustrado. Ahí fue que vi el candado que aseguraba el portón colgando en el ojal del marco y abierto, roto. Después de que se retiró la policía judicial, me dirigí a la UJ 6 y formule la denuncia cuyo número de Sumario es XXX por haber encontrado violentado el candado, el cual ofrezco acompañar a los presentes autos y haber encontrado las herramientas mencionadas próximas al mismo, siendo que yo antes de salir me asegure de colocarlas a resguardo, con respecto al reflector específicamente lo colgué en un carro que se encontraba a cinco o más metros de distancia del portón de calle. Que cuando regresé de formular la denuncia me encontré con mi sobrina R. S. N. quien me conto que la señora M. quien es vecina del barrio le dijo que ella había visto a la joven T. junto con M. en cercanías de mi casa apenas me había ido de mi domicilio con destino a Catamarca. Que después lo vi a F. S., quien me dijo que cuando paso por casa, cumpliendo lo que le había pedido, lo vio a T. junto a la niña T. en la vereda, a unos metros de mi casa, que cuando lo vio pasó despacito y ellos se hicieron los desentendidos esquivándole la mirada. El hecho de que M. se me haya acercado y preguntado por cuanto tiempo iba estar afuera de mi casa y después volver enterándome de que los perros habían salido siendo que yo había puesto el candado y encontrarme el candado inutilizado y el portón abierto, fue que me llevo a pensar sin duda de que era este M. el que había abierto el candado del portón y que por el accionar de los perros no logró llevarse las cosas que mencione antes. En relación a esto, es que con el paso de los días me fui enterando diversas cosas, así fue que F. S., ex marido de mi hija M., me dijo que al llegar al frente de la casa de S. (mecánico vecino) se encontró con varias personas entre ellas el padrastro de M. T., quien

*manifestó que el día 9 de julio del corriente año en las horas en las que paso el hecho que hoy se investiga, llego M. corriendo desesperado pidiendo un cuchillo, diciendo “Denme la cuchilla que me trae corriendo de allá la U.”, siendo U. el nombre de mi perra dogo, la cual M. mato en su casa. No puedo dejar de preguntarme porque la perra se fue directo a la casa de T.. El día 9 de julio luego de que sucedió el hecho en que T. perdió la vida, el primero en llegar a casa fue mi nieto A. S. (ya que mi esposa lo llamó a que fuera urgente porque algo había pasado), quien me dijo cuando yo llegue, que él se había encontrado con el portón abierto, en ese momento el perro macho (S.) desangrándose en contra del pilar de la puerta, que luego se contactó con M. que fue a la puerta de mi casa y le dijo, yo te mate a la perra, la tengo en casa te la traigo a lo cual mi nieto le dijo que la traiga. M.o la trajo arrastrándola desde su casa. Una vecina cuyo nombre es M. manifestó que luego de que yo me fuera de viaje lo vio repetidas veces a M. estar muy cerquita del portón de mi casa y deambular por la zona permanentemente. Lo que yo no puedo dejar de pensar desde ese día y me da mil vueltas en la cabeza es que cuando uno se va de viaje toma todas las medidas de cuidado de la propiedad y de los pocos bienes que uno tiene quedan seguras, más aun cuando un vecino, el que tiene frondoso antecedentes, que es de meterse a lo domicilios a robar, minutos antes de irme se me arrimo y se encargó de preguntarme si me iba al campo, si me iba durante un tiempo, y más aún que me pregunto si mi hijo también se iba de viaje y si había familiares en la casa, está claro que era para saber si contaría con tiempo para entrar a robar a mi casa...”.—*

**II) Prueba.** Obran en los presentes actuados los siguientes elementos probatorios:  
**Testimoniales de:** Sargento Héctor Rubén Barreto, Sargento Cristian Raúl Soria, A. M. T., Sargento Primero Sebastián Andrés Aguirre, Sargento Primero Claudio Panero, J. M. C., I. G. D., N. J. B., G. M., S. B. D., V. L. B., R. S. N. y M.

O. 2) **Documental:** Actas: de inspección ocular del lugar del hecho, Informes: N° XXX de Sección de Fotografía Legal, N° XX de Sección Planimetría Legal, N° XX de Sección Química Legal, XX de Sección Medicina Legal, N° XX de Sección Fotografía Legal, N° XX de Sección Fotografía Legal, N° XX de Sección Planimetría Legal N° XX, XX y XX de Sección Química Legal, N° XX de Unidad de Equipos Móviles, N° XX de Gabinete Gestión De La Información Aplicada y N° XX de Oficina medicina Veterinaria Legal, Pericia interdisciplinaria y psicológica, planilla prontuaria, XX, partida de nacimiento y Acta de Defunción de T. B.. Otros: croquis y Fotografías del lugar del hecho; y demás constancias de autos. \_\_\_\_\_

**III) Requerimiento fiscal de citación a juicio.** Que el Sr. Fiscal de Instrucción, estimó concluida la presente investigación y requirió la elevación a Juicio de la presente causa en contra del imputado **J. L. N.**, por considerarlo supuesto autor de los delitos de Homicidio Simple y Lesiones Leves (con dolo eventual), en concurso real (arts. 45, 79, 89 y 55 del C.P). Para arribar a tal decisorio, el Instructor sostuvo que: *“...El análisis de la prueba reseñada precedentemente permite afirmar, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, la existencia material del hecho y la participación del incoado en el mismo.-Para acreditar ambos extremos de la imputación – existencia del hecho y participación del imputado - cuento en primer lugar con la declaración testimonial del SARGENTO HÉCTOR RUBEN BARRETO quien ilustra la actuación policial que se desplegó el día 09/07/23 mientras cumplía funciones en el móvil 10090 operando como Cima 12, aproximadamente a las 12:00hs., momento en que fue comisionado por frecuencia radial a fin de constituirse en calle B. al XXX, lugar donde se habría producido el ataque de unos perros a una mujer. Que al llegar al lugar observó un grupo de personas que se encontraban rodeando a la ambulancia del 107. Que al aproximarse, observó que el personal médico estaba atendiendo a una persona de sexo femenino, la cual se encontraba*



tendida sobre la carpeta asfáltica y poseía cuatro orificios en la cabeza como mordeduras; ésta ya tenía puesto el cuello ortopédico, se quejaba y lloraba de dolor, cree de manera inconsciente porque cuando los médicos la hablaban, no respondía, existiendo gran cantidad de sangre en el sector de la vía pública. Que entrevistó al personal médico, más precisamente a la Dra. B. MP XXX a cargo de la ambulancia XXX que opera como alfa 31, quien diagnosticó herida cortante, trauma de cráneo y trauma cervical, por lo que fue trasladada hacia el Hospital de urgencia, colaborando para que a la víctima la subieran a la camilla y luego a la ambulancia. Relató B. que una vez que la ambulancia se retiró del lugar procedió a entrevistar a los vecinos, quienes le manifestaron que estos perros siempre se sabían escapar y atacaban a todo lo que se les cruzaba, perros, gatos y personas, también le refirieron que en el lugar se encontraba la hija del dueño de los perros. Que observó a una mujer que estaba llorando, con un ataque de nervios, quien al ser identificada dijo ser M. J. N. de 30 años de edad DNI XXX con domicilio en calle A. XX de V. U., la que refirió que el dueño de esos perros era su padre J. L. N. de 55 años de edad DNI XXX teléfono XXX, quien se había ido de viaje y que ella al tomar conocimiento de lo sucedido le había dado aviso a áquel y que estaba regresando. Que uno de los perros estaba herido, ensangrentado dentro del patio y el otro tirado sobre la vía pública en calle B. al XX, muerto con signos de haber sido apuñalado. Que detrás de éste observó un rastro de sangre de aprox. 60 metros que desde esa numeración daba la vuelta hacia la esquina de la calle P., por lo que siguió el rastro y llegó hasta el domicilio sito en calle P. XX del barrio citado (E. F.). Que frente a esa vivienda en la vía pública había varias personas, logrando identificar a A. T. de 28 años de edad con domicilio en el lugar, quien en forma espontánea le dijo que momentos antes mientras estaba en su casa, se habían introducido dos perros tipo dogos por el portón que estaba abierto y comenzaron a atacar a sus perros y a los habitantes de la casa, por lo que sacó un cuchillo cuando uno de los canes comenzó a morder a uno de sus perros y

le asestó varias puñaladas hasta finalmente matarlo. Que en ese momento el segundo perro que lo acompañaba huyó de allí, pero se encontraba lastimado, desconociendo cómo y quién lo lastimó. Que como este vecino conocía quien era el propietario de estos perros comenzó a arrastrarlo hasta la vivienda sita en B. XXX y entregó el cuchillo empleado, procediendo a su secuestro. Que este vecino (T.), le manifestó que luego de apuñalar al perro, limpió los restos de sangre, por lo que en la casa no quedaban rastros relacionados a ese hecho. Que la casa donde se encontraban los perros está ubicada en calle B. XXX, tiene rejas perimetrales en su frente con un portón corredizo para el ingreso de autos, y una puerta de rejas de ingreso y egreso de personas, todas las rejas de una altura aprox. de 2 metros. **Que el portón corredizo estaba con candado, pero la puerta estaba entre abierta sin medidas de seguridad, por lo que puede suponer que los perros escaparon por allí.** Narró el uniformado que cuando estaba en la comisaria 20, se acercó una mujer que dijo llamarse N., manifestándole que estaba buscando a su sobrina de 15 años quien vestía una campera negra y un jean por lo que le informó la situación, expresándole que esa descripción coincidía con la damnificada del presente hecho por lo que se le informó que debía presentarse en el Hospital de Urgencias. Que esta mujer informó que su sobrina se llama T. B. de 15 años de edad DNI XXX con domicilio en P. XXX dpto X de barrio E. F. Que minutos más tarde aproximadamente a las 15:50hs recibió una llamada en su teléfono de N. quien dijo que ya estaba en el Hospital de Urgencias y había confirmado que la damnificada era su sobrina, que estaba en cirugía y “que hizo dos paros” y la estaban atendiendo, que le tenían que reconstruir toda la parte del oído y del labio. Que en el lugar del hecho procedió al secuestro de un cuchillo tipo carnicero marca tramontina mango de madera, el que fue limpiado por su dueño, el cual apenas presentaba dos pequeñas manchas rojas en el mango de madera. Que su móvil tiene cámaras e hizo entrega del acta de inspección ocular, croquis y acta de secuestro. Refirió el policía Barreto que **en ningún momento la hija del dueño de los canes le manifestó que la**

vivienda había sido violentada con fines delictivos o que el candado hubiera sido forzado por persona alguna. Que lo que pudo observar en el lugar era que el portón de reja corredizo de ingreso vehicular se encontraba cerrado con candado colocado, en tanto que la puerta de acceso peatonal de reja se encontraba entreabierta, presumiendo que los canes se escaparon por dicho lugar, ya que no había otra forma - estimó Barreto - en la que estos pudieran salir de la casa. Que los vecinos eran reacios a identificarse porque no querían tener problemas con el dueño del perro y al consultarle respecto a si conocían a la víctima, estos le manifestaron que no, que quizás ésta andaba pidiendo, manifestación hecha como una suposición y no como una afirmación, toda vez que ninguno de ellos había visto los momentos anteriores al ataque y todos salieron a la calle luego de escuchar los pedidos de auxilio. Que adjuntó fotografías de la vivienda en la que se encontraban los animales, de uno de los canes muerto en la vía pública y el otro tirado en el patio de la morada, así como también una imagen del lugar en el que se encontraba tendida la víctima. Corroborando lo expuesto supra contamos en autos con lo expresado por el Sr. C. J. M. quien manifestó que el día 09 de julio del año 2023 alrededor de las 12:00 horas, se encontraba en su domicilio, cuando es alertado por su hijo de nombre A. I. C., que le manifiesta que al encontrarse en el almacén, ubicado en calle B. entre calles D. y P., pudo ver como 2 perros estaban “matando” a una chica. Seguidamente llegó al lugar, donde pudo ver una chica tirada en el piso, un perro mordiéndole el cuello y entre 5 o 6 personas (manifiesta no recordar bien), quienes se encontraban alrededor de la misma mirando. Narró J. M. C. que al llegar agarró un palo de escoba que le fue otorgado por su sobrino F. C., quien ya se encontraba en el lugar, por lo cual y con el mencionado elemento, comenzó a golpear al perro en la parte del lomo, pero sin lograr algún efecto, todo ello con la intención que el perro suelte a la chica. Seguidamente, pidió a los demás presentes, un elemento más grande, para así poder calmar al animal, por lo que recibió un pico de mango de madera y punta metálica y con este elemento continuó

golpeando al animal. Que al instante, se acercó otro vecino del lugar, quien con una cuchilla de estilo carnicero comenzó a apuñalar al animal, intentando pegarle en la parte delantera. Posteriormente - de improvisto - del lado derecho, se le acercó otro perro de presunta raza dogo, el cual lo atacó en la cara. Aclaró el testigo que desconoce con qué parte del cuerpo es que el animal lo dañó, pero que a raíz de ese ataque es que recibió 5 puntos en el cachete derecho. Seguidamente, el segundo perro se fue, entonces aprovechó para golpear una vez más al perro que continuaba mordiendo a la chica, logrando por fin que el mismo la suelte y se escapó a 2 casas al oeste lejos del lugar. Que no conoce al dueño de los perros, solo lo ha visto alguna vez pasar pero nada más. Que no insta la acción penal por las lesiones sufridas.-En el avance de la pesquisa, I. G. D. - vecino del Sr. N. y que vive en la casa del lado, al fondo - narró que conoce a N. desde que eran chicos, desde los 15 años aproximadamente. Que el hecho sucedió el día 9 de Julio del año 2023 alrededor de las 10:30hs de la mañana, en momentos en que él se encontraba en su casa sita en la parte del fondo del terreno ya que en la parte delantera vive su hijo. Que vió por la ventana de su vivienda que llegó corriendo su nuera de nombre L. M. hacia su casa a los gritos pidiendo ayuda, diciendo “los perros, los perros, atacaron a un chico” por lo que alcanzó a agarrar un palo de escoba y salió corriendo hacia afuera. Una vez en la calle, observó que los dos perros de su vecino, de raza Dogo, de color blanco, estaban atacando a una chica, la cual ya se encontraba tirada en el piso, y los animales sobre la misma enceguecidos mordiéndola. Que ya había varios vecinos afuera, quienes le tiraban con todo a los animales: botellas de gaseosas, palo, piedras a fin de que la soltara, pero sin lograrlo. **Refirió que todos los vecinos les temen a dichos animales, por lo que nadie tampoco se animaba a acercarse mucho porque saben que, si los animales atacaban a alguno, iban a tener el mismo destino.** Que tomó un palo de escoba para protegerse porque conocía la peligrosidad de los perros ya que habían matado un par de perros y habían atacado a una persona con anterioridad al hecho. Que golpeó la reja de N. más próxima a su vivienda

con el palo de escoba que llevaba para avisarle a su vecino de lo que estaban haciendo sus perros, pensando que aquel se encontraba en la casa, ya que sabe que es al único al que los perros le harían caso o responderían, ya que de otra manera “son incontrolables”. Que en ese momento observó que el portón de ingreso vehicular de reja de la vivienda de N. se encontraba abierto, que este portón es corredizo y la abertura era de la medida en la que un perro grande podría pasar (hace el ademán de un espacio como de 30cm de ancho). Que también observó que el portón de ingreso peatonal se encontraba cerrado. Que el portón de ingreso vehicular cuando vino el yerno y la hija lo cerraron y le pusieron candado. Que no puede precisar el tiempo transcurrido desde que los perros atacaron a la nena y el momento en el que llegaron al lugar la hija y el yerno de N.. Que si bien él no vio porque vive al fondo, los vecinos le dijeron que el Sr. N. salió de su casa tipo 10 u 11 de la mañana y que presumiblemente cuando salió dejó el portón mal cerrado y los perros se salieron, es como una apreciación de los vecinos. Narró que uno de los animales, al sentir que golpeaban la reja de la vivienda lo miró y se dirigió hacia él comenzando a atacarlo, ladrando desahoradamente, atajándose con el palo que tenía en la mano, encontrándose su nuera detrás de él, con otro palo de escoba –cree que una mopa- y entre los dos se defendían, que comenzaron a moverse hasta su casa que queda al lado, quedando a un paso de la puerta pero sin poder ingresar de la forma en que los atacaba el perro, hasta que en un momento el animal saltó, pero logró correrlo con la mano, cayendo el perro hacia el costado rompiéndole la campera que llevaba puesta y rasguñándole un poco los dedos, por lo que aprovecharon a ingresar a la vivienda rápidamente. Refirió el testigo que les gritaba a los vecinos que entren a sus casas, su señora salió a ayudar a una vecina del frente que es mayor para que entre a su casa y había salido a ver que sucedía, porque cualquiera podía ser víctima de los perros. Que una vecina llamó a las dos hijas de N., una que trabaja en el Vea( supermercado ) y otra que llegó con el yerno, no pudiendo determinar cuál de éstas llegó primero al lugar. Que otra vecina sin poder precisar quien llamó a la policía y a la

ambulancia. Que al ver a los perros que atacaban a la nena varios vecinos intentaron defenderla con botellas porque estaban comprando en el kiosco, estos chicos corrieron para avisarle a su padre C. quien vino con una pala a tratar de separar los perros de la menor y a quien los perros atacaron en la cara. Que también los hijos de C. fueron atacados por los perros a la altura de la cadera pero solo le rompieron el pantalón. Que finalmente los perros dejaron a la nena y se fueron a la vuelta de donde se encontraban e ingresaron a la casa de T. y atacaron a su perrito. Que al ver esta situación T. agarró un cuchillo y se lo intentó clavar a uno de los perros, pero este se dobló, hasta que finalmente agarró otro cuchillo con el que mató a uno de los perros, que todo lo relatado (en relación a T.) lo sabe por comentarios de los vecinos. Que él se apuró en entrar a su casa porque habían salido también a la calle su hija, nuera y nietos. Que cuando todos lograron ingresar a la vivienda, se subió al techo de la vivienda a fin de que los perros no lo atacaran y desde allí les gritaba a los vecinos que no salieran de su casa porque los perros los iban a atacar. Que desde el techo pudo ver cuando T. vino caminando avisando que había matado al perro y luego volvió arrastrando al animal por la calle dejando el mismo al frente de la casa de N.. Que atrás de T. se acercó al lugar la otra perra herida a la que un nieto de N. hizo ingresar a la casa por la puerta peatonal que abrió en ese momento el menor. Que según su parecer la citada puerta no tiene llave si no que es de las que se abre de adentro. Que no conocía a la nena atacada y nunca antes la había visto. Que los animales Dogos, son una hembra y un macho, habiendo matado al macho el vecino, y siendo la hembra la que quedó viva. Que una vecina se llegó hasta el Dispensario que está en Av. Fuerza Aérea y colectora, frente a la verdulería y dio aviso de lo sucedido, por lo que inmediatamente se llegó una ambulancia y trasladó a la chica, quien a su vez había sido asistida por un vecino previamente. Que había mucha sangre por todos lados, aunque la chica se encontraba con vida aún, solo que desfigurada. Relató el testigo que a las dos horas aproximadamente **llegó el dueño de la vivienda y de los perros, quien**

---

solo atinó a ingresar a la casa, sin siquiera preguntarle por lo sucedido. Que su vecino había salido de la casa alrededor de las 10:00/10:30hs, y posiblemente habría dejado el portón mal cerrado, y al pasar la chica con sus mascotas, los perros con su propia fuerza lograron abrirlo y escapar. Que no había nadie en la casa en ese momento, entendiendo que llegaron luego de que los llamaran por lo sucedido y que además trabajan temprano, por lo que sería raro que hubiesen estado ahí antes de esa hora. Que por dichos de los vecinos, vieron salir a N. J. a la hora antes referida de la vivienda, por lo que es probable que el portón quedara mal cerrado, desconociendo con certeza lo sucedido. Expresó el testigo que cree que su vecino no era consciente de la peligrosidad de sus animales, él le refirió muchas veces su temor por sus nietos, porque no se podía ni pasar por el frente de la casa por como ladraban y como se ponían, pero él le decía: “son mansitos, si acá también hay chicos y no les hacen nada”. Que los perros no tenían medidas de resguardo, estaban sueltos en el patio de la casa el cual tiene conexión entre el fondo y el frente; que sólo en una oportunidad cuando descargaron materiales, su vecino N. ató los perros al fondo por un rato; Que nunca les vio bozal colocado. Que todos los vecinos le decían algo sobre los animales, pero N. nunca hizo nada, su actitud era ignorar y jamás pidió disculpas por nada; que en una oportunidad uno de los perros atacó al perro de la esquina, por lo que el dueño de esa vivienda debió cerrar con rejas su casa por temor; todos le temían a esos perros. Expresó el testigo que “la bulla” que se generó entre todos los vecinos por todo lo sucedido, es que alrededor de las 23:30hs, N. cargo los perros en su camioneta y se los llevó sin saber dónde los dejó, habiendo matado previamente a la perra que quedó viva, aclara que esto no lo vio ni escuchó directamente en ningún momento, solo lo sabe por comentarios de los vecinos. Agregó que ese día alrededor de las 20:00hs, se presentó una pareja amiga de la víctima con la tía, viviéndose una situación muy triste, ya que llovía, sumándose a ello el panorama del lugar, los nervios de todo lo sucedido, y la presencia de todos los periodistas en el sector. Se decía que la chica podía estar pidiendo o que había

querido robar, pero él nunca la había visto con anterioridad en la zona, y en el barrio se conocen quienes son los que piden o van a delinquir, tratándose de unas chicas de Ciudad Parque Las Rosas, y la víctima no era una de ellas. Que unos minutos antes de que los perros se salieran vió a la nena en la esquina al frente de la plaza, como que estaba buscando algo y después los vecinos le dijeron que como ella estaba en la plaza con los perritos, estos se le habían escapado y ella los buscaba, y en ese momento fue cuando los perros la atacaron. Que la familia de la víctima salió a buscarla porque volvieron sus perros, pero ella no y desde la Comisaría le informaron lo sucedido, que en ese momento los vecinos decían mil cosas, que había querido entrar a robar, que había estado pidiendo, pero nada de esto era cierto, que cuando lograron saber quién era la víctima pudieron establecer que la nena vivía con la tía y la abuela y había salido a pasear los perros. Prosiguió el testigo con su relato expresando que cundo vio a la nena no tenía aspecto de andar pidiendo, esto lo afirma atento a lo que pudo ver minutos antes de ser atacada. Que desde el hecho a la fecha no tuvo más contacto con su vecino N., refiriendo que el mismo está ofendido con todos los vecinos por lo dicho en los medios “o no sé bien por qué” por lo que no habló más con nadie. Por último, señala que N. no sabe lo que pasó, no estuvo, no presencié lo que vivieron todos, el miedo que pasaron, pudo haber sido él o sus nietos que cruzan siempre a comprar a la despensa; Añadió que no resultó lesionado y que N. cuando llegó, ni siquiera preguntó qué pasó, como pudieron escaparse, como estábamos todos, incluso creo que hasta la familia estaba molesta porque les mataron a los perros. Que cuando su nuera le aviso lo que sucedía, estaba tomando mate al frente de una ventana que da a la plaza en su casa y vino su nuera corriendo y le grito despavorida por la ventana; “salga porque los perros de los vecinos atacaron a un chico”, que en un principio pensó que se trataba de sus nietos pero luego se dio cuenta que no. Que desde su ventana pudo ver a la nena que venía caminando por la calle como de la casa de T. hacia la plaza, teniendo esa visión desde la ventana de su casa. Que la nena venia como buscando algo, pensando que la nena anda



buscando sus perritos, aditando que atento la ubicación de la ventana de su casa es que no vio el momento en el que N. se fue de su vivienda. Que cuando salió a la vereda no estaba T. en la calle, seguramente estaba en su casa ya que cuando los perros se fueron para allá él se encontraba ahí, que en ese momento fue cuando le dio muerte a uno de ellos. Que ese día antes del hecho no vio a N. en la casa, pero después de dos o tres horas del siniestro cuando éste llegó a la casa, no habló con nadie, dejó la camioneta estacionada en la calle y entro con las personas con las que venía. Que cuando salió de su casa no reparó en que el portón se encontraba abierto ya que el perro se le vino encima, si no que al llegar la hija y el yerno **de su vecino observo el momento en el que este último (yerno) cerraba al portón y le ponía un candado grande y ahí fue cuando observo la medida de la abertura mencionada más arriba.** Que no recuerda si al momento de colocar el candado el yerno estaba del lado de adentro o de afuera del portón, lo que si aclara es que a la perra herida la hicieron ingresar por la puerta de ingreso peatonal. Que N. se moviliza en una camioneta y después que golpeó la reja se dio cuenta que no se encontraba en el garaje. Que su vecino N. tiene un hijo casado que vive al fondo de su casa, su esposa y dos hijas que viven con el porque se ve mucha gente. También viven nietos, cree que son 4, todos menores, pero ese día no había nadie, porque cuando golpeo la reja nadie salió. Después vino la hija con el yerno y más tarde llegó N., su esposa, su hermano y cree un cuñado, todos a bordo de la camioneta. Que la chica estaba tirada a tres metros del portón de ingreso vehicular al momento de ser atacado, no recordando si cuando llegaron los familiares de N., la víctima todavía estaba tirada en la calle. **Que vio que el candado estaba colgando del portón abierto antes de que llegara el yerno de N..** Que se distanció de N., por motivo de los perros, que es una pena lo que le pasó porque eran muy amigos, hicieron su casa juntos, que él siempre le decía a N. que tirara esos perros porque eran un peligro para sus nietos y los de él, ya que son vecinos y él decía que los perros no hacían nada que incluso a sus nietos no les hacían nada. Que no recuerda si los perros tenían las orejas cortadas. Que

desconoce si los perros estaban entrenados. Que no sabe si su vecino a sus perros los hacia competir o hacer actividades con otros perros (caza), pero que sí los vecinos le dijeron que N. llevaba sus perros al campo desconociendo el para qué. Por otro lado contamos en autos con lo expresado por **M. G. – vecina del lugar** - quien refirió que el día 9 de Julio, alrededor de las 10:30hs de la mañana, en circunstancias en que se encontraba en su casa en la cocina empezando con la comida, escuchó gritos y bulla afuera por lo que se asomó por su ventana que da hacia la vía pública a ver que sucedía y notó que había varios vecinos afuera, que gritaban y corrían, que algunos le tiraban con palos a los perros del vecino del frente - el cual vive en frente en diagonal a su casa - ya que éstos estaban atacando a alguien, a quien no llegaba a ver por los árboles bajos que hay desde su casa hacia donde estaba pasando todo. Que no llegó a ver a la chica en ningún momento, sí a los perros ya que, cuando los animales soltaron a la chica, se fueron en dirección a la casa de al lado suya y querían ingresar pero no pudieron por tener rejas, luego pasaron por el frente de la suya, hasta que se fueron a la vuelta, e ingresaron a una vivienda, atacaron al perro del dueño de esa casa y como éste tenía niños, por temor mató a uno de los animales e hirió al otro. Narró la Sra.M. que cuando observó a los animales éstos estaban llenos de sangre y que el vecino de la vuelta dejó al perro muerto al frente de la casa del dueño y el otro animal ingresó solo y herido a la misma, sin verlo más. Que el lugar luego quedó cerrado con cinta colocada por personal policial, con el perro ahí en la calle, hasta que por la noche el dueño los llevó a un lugar por Circunvalación - según los dichos de los vecinos tras todo lo sucedido - sin haber visto ella directamente cuando los subió y los trasladó. Tampoco escuchó en ningún momento algún disparo, aunque sí se dijo en el barrio que lo habría matado antes de llevarlos. Que el día del hecho desde la ventana observó que los vecinos del frente, de al lado de la casa de N., golpeaban dicha vivienda a los fines de llamar a los propietarios, pero nunca salió nadie, ya que justo en dicha oportunidad habían salido todos de viaje, circunstancia ésta que lo supo después. Que en un

momento atinó a salir de la casa, pero los vecinos le gritaban que entre, por lo que se metió nuevamente dentro de la misma. Que un vecino que es enfermero asistió a la chica damnificada y llamó a la ambulancia, y ante la demora en la llegada de la misma, otra vecina se fue con su vehículo a buscar una al dispensario. Otra vecina llamó a las hijas del dueño de la casa, quien se presentó en el lugar, ya que no estaba desde antes ni vive allí. Describió - la testigo que en la casa de su vecino N. vive él con su señora y al fondo, su hijo con su pareja y un hijo. **Estimó que los perros debieron escaparse al abrir el portón que debió quedar mal cerrado, por la misma fuerza que poseen.** Que a la víctima no llegó a verla, pero se dijo luego en las repercusiones del hecho que la misma habría pasado ocasionalmente por el lugar paseando sus perros, no pidiendo ni en otra circunstancia sospechosa. Que cuando el dueño de los perros arribó al lugar, después de una o dos horas del hecho, por comentarios de vecinos habría entrado a su casa y encerrado en la misma, sin tener contacto con ningún vecino, situación que se mantiene hasta la fecha, refiere “no se dio con nadie hasta ahora”, y **que – N. - no preguntó nada sobre lo sucedido.** En relación al estado de los animales en la vivienda, la testigo señaló que **siempre estaban sueltos en el patio, nunca atados, y que dicho patio se conecta con el jardín delantero por lo que se manejaban en todo ese espacio, ladrando siempre y atacando la reja cuando pasaba alguien, lo que generaba mucho temor.** Añadió la Sra. M., que todos los vecinos le temían a los mismos y le habían hecho saber eso al dueño, quien refería que no eran malos, que él los tenía para custodia de su casa; que en otras oportunidades los perros supieron escaparse, y en otras los dueños al salir dejaban abierta la puerta mientras ellos estaban afuera, viendo que salían, pero sin hacer nada. Que los perros atacaron a otros perros e incluso a otros vecinos, como a su nuera, de nombre S. D., la cual al verse atacada solo por la perra en ese momento, interpuso su cartera como defensa y al estar el dueño afuera le gritó al animal, y como respondían al mismo únicamente, se metió en la casa y no resultó lesionada, conociendo que sobre ese hecho, su nuera no efectuó denuncia alguna.

Que desconoce si algún vecino tomó la medida de llamar a Patrulla Ambiental, Zoonosis, o a la Municipalidad, áreas encargadas de intervenir en estos casos de animales peligrosos, solo vio a la policía en algunas oportunidades, siendo las mismas en que los vecinos denunciaron.- Avanzando con la investigación se recepcionó declaración testimonial a **D. S. B. – también vecina del sector** – quien expresó que el día domingo 9 de Julio, alrededor de las 10:30hs de la mañana salió temprano de su casa ubicada en la vivienda al fondo del terreno, ya que en la parte delantera vive su suegra, por lo que no vio nada acerca del hecho en sí, sólo que al llegar alrededor de las 11:00hs - ya de regreso - se encontró con que estaba una ambulancia que estaba retirando a la víctima, además de presencia policial y mucha gente en la calle, al frente de su vivienda. Inmediatamente procedió a preguntarle a un policía que estaba allí sobre lo sucedido, quien le cuenta que unos perros atacaron a una chica. Ante ello – refirió la testigo – le dio tanta bronca, que le empezó a comentar a dicho personal policial los ataques que **ella misma había sufrido respecto de los mismos animales, y que todos los vecinos le tenían miedo, sin que los dueños hagan nada en ninguna oportunidad, como si no les importara.** Que hubo gente en la cuadra durante todo el día, llegaron periodistas también. Que vio que luego se hizo presente una hija de la familia propietaria de la vivienda donde pertenecen los perros y más tarde el dueño, lo que no vio personalmente, pero ingresaron a la casa y no salieron más; actitud que toman siempre frente a situaciones en las que se ven involucrados sus perros, se meten en su casa y evitan contacto con los vecinos por un tiempo y luego vuelven a salir como si nada. Que observó que uno de los animales estaba en frente de la casa muerto, mientras que al otro no lo vio más; a la noche tarde el perro que estaba en la calle ya no se presentaba más allí, sin saber qué pasó con el mismo, sin ver si se los llevó el dueño o quien, ni a donde, y sin haber escuchado disparo alguno en ninguna oportunidad. Informó la testigo que tuvo dos episodios en relación a estos animales, la primera, en ocasión de salir de su casa con su perro, pudo advertir que los canes de su vecino ladraban por lo que

inmediatamente ingresó a su vivienda nuevamente, sin volver a salir hasta asegurarse que no estuvieran más; señaló que siempre era así, estaban intranquilos y atentos a que dichos perros no estuvieran en la calle. Luego y en una segunda oportunidad, en el año 2022, posiblemente en el mes de Septiembre aproximadamente - no recuerda con exactitud - salió de su casa a la noche, cuando vió que ambos perros estaban afuera y se le fueron encima por lo que atinó a cubrirse instintivamente con la mochila que llevaba. Que uno de los animales se volvió obedeciendo la orden dada por una de las hijas de N. de la que no sabe el nombre, quien estaba afuera en la casa, y el otro le mordió la mochila con sus dientes, rasgándola por completo; que tuvo mucho miedo e inclusive discutió con la chica en su momento, pero se fue rápido del lugar. Que no conserva la mochila ya que quedó toda rota, inservible, por lo que la tiró y no le saco fotos antes de ello ya que nunca tuvo intención de denunciar, de lo que ahora se arrepiente; tampoco llamó a patrulla ambiental, área de zoonosis ni otra parte de la Municipalidad, ni a la policía ese día, que los perros no llegaron a lesionarla y que desde ese día no se habla más con ellos.- Por otro lado, **V. L. B., - otra de las vecinas del imputado N. -** **relató que vive al frente de la vivienda del imputado desde hace 22 años. Que el día en que sucedieron los hechos objeto de la presente causa no se encontraba en su domicilio. Narró que los perros del Sr. N. se escaparon en reiteradas veces con anterioridad al hecho, recordando que en una oportunidad durante el año pasado los perros se escaparon y atacaron a un perro de una señora de la vuelta llamada V., quien realizó la denuncia correspondiente. Que en esa oportunidad los perros salieron por el portón de egreso vehicular, el que es corredizo, y debió haber quedado mal cerrado, por lo que los perros con su fuerza y por su contextura lo empujaron para abrirlo y salir. Que desconoce si el portón de ingreso vehicular tiene cerradura o candado, lo que sí sabe con seguridad es que es corredizo y que los perros con su fuerza lo podían correr y abrir. Que los animales estaban sueltos y no había una delimitación entre el patio y el jardín por lo que cuando entraban y sacaban los autos, los**

dogos tenían la posibilidad de salir, quedándose en el jardín delantero ya que al estar ellos presentes los controlaban y ellos le obedecían. Describió esta testigo que las veces que los animales salieron y causaron daño, el dueño o algún integrante de la familia no se encontraban en la casa. Que los perros inclusive han matado a perros de su misma propiedad, recordando además que en una oportunidad - sin poder precisar fecha con exactitud - escuchaba con una vecina que los animales se peleaban con un perrito que el Sr. N. sabía tener, y que con su vecina comentaban que era mejor para el perrito que lo mataran de una vez para que dejara de sufrir. **Que se corría el rumor que la nena habría querido entrar a robar pero con dos dogos en el portón no habría querido acercarse ni a tocar la reja, porque estos animales eran imponentes y daban miedo, y esta primera hipótesis fue desestimada ese mismo día. Refirió la deponente que con respecto a lo manifestado en relación al hecho del año pasado (2022), es una apreciación suya que los perros abrieron el portón, pero que no lo vio directamente.** Que respecto al otro hecho del año pasado se enteró que su vecina hizo la denuncia ya que ese día salió con su vehículo y vio que N. o su hijo - que eran quienes estaban afuera - estaban cerrando el portón, al volver tras quince minutos aproximadamente a su vivienda observó que la mujer de Nieto venía con uno de los perros todo ensangrentado y la señora V. le comentó que los perros se habían escapado, primero habían atacado a dos chicos que estaban lavando un vehículo a dos casas de la vivienda de N., quienes comenzaron a correr alrededor del rodado y tuvieron que subirse al vehículo, defendiéndose y tirándole a los animales con lo que tenían a mano. Que después de ello se dirigieron a la casa de la señora V. y atacaron a su perrito y con posterioridad atacaron a otro vecino que vive al lado de la señora V. a quien le rompieron la campera, ya que fueron directo al cuello a morderlo y ella misma le comento que en ese momento iba hacer la denuncia. Que tiene presente ese día porque había una reunión en su casa. Así como también - recordó la testigo - que al portón lo estaban cerrando porque de no ser así no hubiera sacado su vehículo, ya que

siempre tenía la precaución de que el portón de N. este cerrado para salir por el miedo a que los perros la ataquen. Expresó la deponente que con respecto al rumor que se corrió de que la víctima había querido abrir el portón, solo fue un rumor que se corrió en el barrio, pero que el mismo día fue desechado ya que cuando supieron quién era la menor se enteraron su historia y supieron cómo habían sido los hechos, es decir que la víctima habría salido sola a pasear sus perros. Por otra parte – estimó la testigo – no cree que la niña hubiera querido abrir el portón encontrándose los perros del lado de adentro ya que metían miedo como dijo antes. Que nunca tuvo ningún problema con los N., solo relación de vecinos, se saludaban y en alguna oportunidad se pidieron herramientas. Que le da pena la situación de su vecino, pero tuvo tiempo de prevenir lo que sucedió. Que no tan solo es responsable su vecino si no también, la policía y la policía ambiental quienes no controlaron si el dueño de los perros tomo los recaudos que le impusieron tras la denuncia efectuada por la señora V., una multa cree de mil pesos no es suficiente si no hay control y seguimiento.- Destáquese lo vertido en los presentes por el Sr. T. A. M. , vecino domiciliado en cercanías del lugar del luctuoso suceso, más precisamente en calle P. n° XXX de Barrio E. F., quien relató que el día domingo 9 de julio a las 11:30hs mientras estaba con su familia cocinando escuchó un griterío de perros. Que los mismos entraron a su casa por el portón que comunica la calle con el patio y comenzaron a agarrarlo a su perro mestizo chiquito, de nombre T.i, lo agarraron del cuello, y lo zamarreaban de un lado para el otro, entonces lo primero que atinó fue a agarrar y levantarlo al otro perro, para ver si lo soltaba a T., pero no lo soltaba. Entonces lo soltó al dogo y fue hacia la cocina, agarró una cuchilla de filo liso con mango de madera y comenzó a apuñalarlo hasta quitarle a su perro de la boca. Una vez que lo soltó, su perro comenzó a correr y el dogo por detrás lo perseguía enceguecido, después su perro entro a la cocina y el dogo lo seguía por alrededor de la mesa, mientras él iba por detrás del dogo apuñalándolo. En total le dio 11 puñaladas, hasta que terminó muriendo en

la cocina de la casa. Expresó T. que le llenó la cocina y el comedor con sangre, que el cuchillo terminó doblado - tipo carnicero de filo liso – y que quedó en su casa y después lo tiró en el contenedor. Que al otro perro después de apuñalarlo se fue hacia la calle. Que el can que murió en su cocina, lo arrastró hasta el patio al costado del contenedor de la basura porque le estaba ensuciando la casa. Que en ese momento llegó un vecino de quién no conoce el nombre, que estaba siguiendo a los perros cuando entraron a su casa, y le avisó que a la vuelta de su vivienda esos dos perros habían atacado a una nena. Que por ello inmediatamente fue hasta allí y vió a una nena tirada en la calle sangrando, muy herida, sobre calle B. al lado de la casa de los perros. Que luego comenzaron a aparecer varios vecinos, y la mujer fue asistida por un paramédico que vive en la casa que está al frente de donde estaba tirada la chica, este paramédico llamó a la ambulancia del 107. Que al rato llegaron los médicos y la trasladaron, siendo los dos perros de color blanco, raza dogo Argentino, desconoce la edad de estos, preparados para cazar, ya que fueron entrenados por el dueño de estos para cazar pumas y chanchos del monte, son perros muy inteligentes, cuando cazaban pumas, uno de estos perros le pegaba un topetazo al puma y el otro lo atacaba del cuello, y esto lo sabe – informó el testigo - no porque se lo hayan contado, sino porque lo ha visto ya que en algún momento fue a cazar con J. N. y el sabía que esos perros eran buenos para cazar y “estaba orgulloso de eso” (textual). Que el dueño de los perros es el vecino que vive sobre calle B., de nombre J. N., siendo descripto como una persona “grandote, gordo, pelo castaño oscuro, medio morocho de piel” (textual). Que tras el hecho – J. N. - cargó a los dos perros en su camioneta una Chevrolet S10 y se los llevó, no sabe dónde se los llevó, siendo posible que los haya llevado al basural que está en la vieja circunvalación, porque está cerca de la casa. Lo único que sabe es que J. N. le pegó unos tiros a los dos perros y los llevo y “esto lo sé por el vecino del lado se lo contó” (textual). Que ni él, ni ningún integrante de su familia resultaron lesionados, así como tampoco su perro resultó lastimado. Que la chica del kiosco que esta



sobre calle B. de quien no sabe el nombre, observó la agresión, pero no quiere hablar, ella vive en la misma casa donde tiene el kiosco.- Por otro lado con el avance de la investigación se recepcionó el testimonio de **N. J. B.S** - tía de la menor y hermana de su madre – quien relató que T. convivía con su abuela materna en una vivienda sito P. XXX depto X de barrio A. F., (vivienda a 6 cuadras de distancia del lugar del hecho) y que ella iba todos los días a visitarlas ya que tenía una relación muy estrecha con la menor porque prácticamente después de los 7 años se hizo cargo de su crianza. Que el día 9 de Julio del corriente año siendo aproximadamente las 12:30horas se comunicó con su madre de nombre J. M. A. y le avisó que iba a pasar a saludarlas y a tomar unos mates, a lo que su madre le respondió que la esperaba y que T. había salido a pasear sus perritos. Que una vez en la vivienda de su madre - aproximadamente a las 13:30horas - su madre le expresó preocupación ya que T. había salido hacia 45 minutos y que no había regresado siendo ello no usual en T.. Que inmediatamente salió por el barrio en busca de su sobrina recorriendo varias cuadras alrededor donde solía pasear sin embargo no logró dar con su paradero. Que habiendo transcurrido aproximadamente 2 horas y media (T.) seguía sin aparecer lo cual alarmó a la familia y decidió acercarse a la comisaria N°20 a los fines de realizar la denuncia “por supuesta desaparición” lugar donde le informaron que en el barrio E. F. minutos antes había ocurrido un accidente donde dos perros de raza Dogo atacaron a una persona y que esa persona había sido trasladada al Hospital de Urgencias sin ampliarle mayores datos. Que en forma inmediata se dirigió hacia el nosocomio donde se entrevistó con el medico que estaba asistiendo a la persona atacada por los perros, y le dijo que el cuerpo de la víctima se encontraba muy inflamado lo que hacía dificultoso su reconocimiento, pero comenzó hacerle algunas preguntas a fin de poder identificar si se trataba de su sobrina, dándole como referencia que tenía las uñas pintadas de negro y que llevaba puesto una cadena con un dije de una nenita, por lo que - ante estos datos - el

medico pudo afirmar que se trataba de T. ya que le entregó la cadenita que tenía en su cuello. En ese momento, luego de esta identificación, el medico la notificó sobre el estado de salud de T., diciendo que arribó al nosocomio en estado crítico, con dos paros cardio respiratorios ya que los perros le perforaron dos arterias y que le pudieron reconstruir parte de la oreja, que presentaba muchas heridas de gravedad en el sector de la cabeza y cuello, que había perdido mucha sangre por lo cual tuvieron que hacerle transfusión de sangre y plasma. Que ante este difícil cuadro, le dijeron que debería esperar un par de horas y ver si el cuerpo resistía a todas las intervenciones realizadas por los médicos. Que en ese momento, mientras se encontraba en la sala de espera del Hospital llegó una vecina de nombre S. desconoce apellido, domiciliada en calle B. en la esquina (al costado de la rotonda) encontrándose muy afligida y preocupada por la situación ya que le contó que vio el momento en que T. estaba siendo atacada por los dos perros dogo, refiriendo estaba en su casa cuando escuchó a una persona pedir a los gritos ayuda que la van a matar entonces salió y vio que los dos perros la estaban mordiendo a T. uno la tenia de la cabeza y el otro del cuello y estaban dos vecinos tratando de sacarle el perro de encima y uno de ellos le metió varios puntazos a uno de los perros y el otro vecino le pegaba palazos pero no lograban que la soltara, hasta que uno de los perros cayó desvanecido y el otro soltó a T. y se fue caminando hasta la casa del dueño, expresándole además esta vecina que los perros ya habían matado a otro perro y mordieron a otras personas y que varios vecinos hicieron denuncias para que hicieran algo pero los perros seguían atacando. Que en el lugar T. también recibió asistencia por paramédicos hasta que arribó la ambulancia. A continuación, se entrevistó con una médica quien le refirió que a T. se le había bajado la tensión y le habían tenido que cambiar la medicación. En este contexto, decidió hacerse presente en la sede de la unidad judicial 6 a los fines de denunciar lo ocurrido, y una vez allí, le avisaron desde el nosocomio que el estado de salud de T. había empeorado y que tenían que ir los familiares más directos para despedirse porque no había más nada por

hacer. Inmediatamente se dirigió con todos los familiares al Hospital y siendo ya el día 10 de Julio siendo aproximadamente la 01:30hs. aprox. su sobrina muere por un paro cardiorrespiratorio. Que todo lo narrado es por dichos de los vecinos ya que no estuvo en el momento del hecho, que no conoce si había cámaras de seguridad y desconoce si algún vecino filmó el momento del ataque. Ahora bien, hasta aquí hemos analizado los testimonios de todos aquellos que tomaron contacto con la dolorosa escena inmediatamente después de producido el ataque, con las variaciones lógicas vinculadas con el momento en que se hicieron presentes, la posición adoptada en el lugar o su memoria, que contribuyen a reconstruir un mismo cuadro de situación que nos ilustra claramente acerca de la presencia de una niña tirada sobre el suelo siendo atacada por dos canes raza dogo de color blanco y vecinos desesperados intentando que los animales la soltaran, expresando además el testigo I. G. D. haber visto abierto el portón vehicular y que el candado que aseguraba el mismo se encontraba colgando, así como también después observó el momento en que el yerno y la hija de N. cerraron el portón y le pusieron candado.- Por su parte el **SARGENTO S. C. R., comisionado en la investigación de los presentes manifestó que se constituyó en las inmediaciones del lugar del hecho en calle B. entre D. y P., al XXX aproximadamente y entrevistó a la Sra. S. D. de 52 años de edad, DNI XXX domiciliada en calle B. n° XXX, y a la Sra. G. M. de 80 años de edad, DNI XXXX domiciliada en el mismo lugar. Ambas entrevistadas manifestaron que no vieron la secuencia del hecho pero escucharon los gritos y que cuando salieron estaban todos los vecinos afuera, comentándole que los perros de la familia N. **hace bastante tiempo vienen teniendo problemas con casi todos los vecinos ya que matan los perros que andan en la calle, muerden a los vecinos y los dueños los dejan sueltos.** Que desconoce exactamente la raza de los mismos pero pueden ser raza dogo o pitbull. Que la Sra. S. comentó además que hace un año aproximadamente los dos perros (quienes salen siempre juntos) la atacaron cuando salía de su domicilio, que ella**

se defendió con una mochila colocándosela como escudo. Que los perros mordieron la mochila y ella logró escapar e ingresar a su domicilio sin ser lesionada. Que en reiteradas oportunidades han llamado al 911 cuando los veían sueltos (pero la policía no hacía nada). Seguidamente entrevistó al Sr. D. I. G., de 56 años de edad domiciliado en B. XXX de Barrio E. F., a la Sra. M. L. de 27 años de edad y a la Sra. D. C. J. de 31 años de edad todos domiciliados en el mismo lugar. Expresó el policia Soria que todos los entrevistados manifestaron que se encontraban en el interior de su domicilio preparando el almuerzo cuando escucharon pedidos de auxilio provenientes de la vía pública con voz femenina. Que salieron de la casa y observaron a dos perros de color blanco, uno tenía del cuello a una chica, de contextura delgada, de la que no pudieron identificar su edad, que vestía una campera negra y un pantalón azul, y el otro perro la mordía de una de las piernas. Que ante esa situación empezaron a llegar varios vecinos con palos para poder separar a los perros. Que el Sr. D. se logró zafar de uno de los perros, pero el animal mordió a otro vecino que vive por calle D. de apellido C. en la cara, y ese mismo perro se zafó, lo atacó a él de nuevo, le tiró un mordiscón y lo agarró en el brazo derecho, rompiéndole la campera pero sin llegar a lesionarlo. Que le quedó sangre en la tela de la campera pero que no era de él y que los perros que estaban muy agresivos, salieron corriendo hacia la vuelta por calle P., donde entraron a otro domicilio. Que D. le expreso que pasados unos minutos vino un vecino llamado A. arrastrando a uno de los perros que estaba muerto todo ensangrentado, el otro de los perros volvió e ingresó solo al domicilio de los dueños. **Los vecinos también comentaron que estos perros están hace mucho tiempo en esa casa y que siempre han tenido problema en la cuadra ya que las medidas de seguridad son escasas, si bien tienen rejas los perros la abren y no tienen colocado ningún tipo de bozal o pechera, que cada vez que salen matan a los perros de la cuadra o muerden a los vecinos.**

Además de ello - el funcionario policial Soria

- entrevistó a C. J. M. de 50 años de edad, domiciliado en calle D. XXX

de Barrio E. F., quien refirió que él estaba en su domicilio festejando un cumpleaños con varios parientes, luego salió su hijo junto a dos primos a comprar a la vuelta por la calle B., llamados A. I. C. 27 años, F. E. C. de 27 años y J. E. de 33 años. Que tras unos minutos los mismos volvieron corriendo gritando y pidiendo ayuda, refiriendo que unos perros estaban atacando una chica, que inmediatamente salió junto a ellos, tomaron unos palos y les empezaron a pegar a estos animales para que suelten a la chica porque los mismos estaban encarnizados, que tras la desesperación le siguieron pegando hasta que uno de los perros se soltó, lo mordió en la parte de la cara en el maxilar derecho y salieron corriendo en dirección a la calle P.. Que le informó que al verse lleno de sangre se dirigió hasta el Hospital de Urgencias, donde fue asistido por la Dr. González matrícula 29999, quien le diagnosticó herida cortante en el maxilar derecho con 5 puntos de sutura, le dieron de alta, lo medicaron y se volvió a su casa.- Seguidamente el comisionado en la pesquisa se constituyó en el Hospital de Urgencias, lugar en el que entrevistó a la Jefa de Guardia, la Dra. Gonzalez matrícula 29999, quien le dijo que la paciente B. T. de 15 años de edad, ingresó al nosocomio con varias heridas en el rostro cuello y miembros inferiores, inmediatamente la ingresaron a cirugía ya que tenía comprometidas dos arterias del cuello, que estaba en coma farmacológico en estado crítico. Que las lesiones en el rostro eran graves y sufrió dos paro cardiorrespiratorios pero lograron estabilizarla, que hay que ver como evoluciona. Que también entrevistó en el Hospital a la tía de la víctima, N. B. quien comento que su sobrina, de quien está a cargo, había salido a pasear a sus mascotas, que regresaron sus dos mascotas pero ella no, por lo que se preocupó y se llegó a la comisaria.- Enfatizó - el citado Investigador - que el domingo 9 de julio de 2023 siendo aprox. las 16hs mientras se estaba tomando el procedimiento por el penoso suceso acaecido se hizo presente en la dependencia policial en forma voluntaria un masculino que se identificó como J. L. N., quien en forma espontánea dijo ser el dueño de los perros que mordieron a una chica,

qué (el) no estaba en su casa ya que estaba de viaje y al tomar conocimiento de lo sucedido regresó a Córdoba y quería saber que iba a pasar con él y dijo que sus perros estaban vacunados, se le hizo saber que se estaba tomando el procedimiento por lo que no se le pudo brindar más información, por lo que esta persona se fue hacia la sala de espera ubicada en la Cría 20 y minutos más tarde volvió a subir hacia la Unidad Judicial preguntando, como seguía todo, que iba a pasar con él y que uno de sus perros que estaba dentro de su casa ya se había muerto, manifestando - el comisionado – que en ningún momento, el Sr. N., preguntó por la víctima ni por su estado de salud.- Avanzando con la investigación, el referido comisionado relató que con posterioridad - en oportunidad de dar cumplimiento a la orden de apertura emanada del JUZGADO DE CONTROL DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023 - efectuó una pre visualización del teléfono secuestrado NUMERO DE CHIP XXXXX DE COLOR BLANCO CON GRIS , tarjeta de memoria DE 32 GB MICROSD SUNDISK, en la que observó en la biblioteca de archivos en la parte de imágenes, distintas fotografías y videos en donde se divisa a varios perros matando a jabalíes y chanchos del monte con agresividad y violencia, en gran parte de ellos se puede ver que los dogos de color blanco atacan a la cabeza, cuello y pies mientras que los restantes intervienen una vez que estos voltean al animal en cuestión (se observan perros de color blanco en un total de 7 perros son de similares características a la raza dogo argentino, dos perros negros raza dogo argentino o pitbull , y uno color marrón de raza dogo argentino / pitbull ), encontrándose dichos archivos en la galería del aparato telefónico identificados como XXXX-waXXX, XXX-waXXX, XXX- waXXX, XXX-waXXX, XXX-waXXX, XXX-waXXX, XXX-waXX, XXX-waXXX, XXX-waXXX, XXX-waXXX, XXX-waXXX, XXX- waXXX, XXX-waXXX, XXX-waXXX, XXX-waXXX, XXX-waXXX. Que el teléfono en cuestión seria del sindicato al cual se le escucha la voz diciendo en varios videos “!esos son mis perros!” arengando con ello a la matanza de los animales por parte de

los perros, adjuntando asimismo capturas de pantallas de algunas de las imágenes mencionadas. Además de ello el **SARGENTO PRIMERO AGUIRRE SEBASTIAN ANDRES** quien se desempeña como comisionado de la Unidad Judicial N° 6, en cumplimiento de las directivas impartidas por la Instrucción, procedió a cumplir con la orden de allanamiento AR-XX, librada por el Juzgado de Control/Feria, en el domicilio en calle B. XXX de barrio E. f., Jurisdicción de la comisaria 20 y en presencia del testigo señor D. P., DNI XXX, domiciliado en l. n°XX de barrio M.; procedió a requerir la presencia del dueño de la casa, haciéndolo en tal carácter J. L. N., de 55 años de edad, quien no opuso reparo alguno al procedimiento. Que procedió al registro minucioso del inmueble arrojando RESULTADO POSITIVO, procediéndose al secuestro de una sogá cinta de faja de aproximadamente 3 cm de ancho x 1,5 metros de largo en el cual posee en uno de sus extremos amarrado un collar de cuero marrón con una hebilla plateada, ubicada en el patio de la vivienda y de una sogá tipo cinta de faja de aproximadamente 3 cm de ancho por 4 metros de largo con dos nudos forma redonda en casa uno de sus extremos que se ubicaba en el patio de la vivienda. Que procedió realizar croquis y acta de inspección ocular de la misma. Que se identificó a la Sra. R. M. N., 49 años, DNI XXX, fecha de nacimiento 02/01/1973, a la Sra. F. R. N., 25 años, DNI XXX, fecha de nacimiento 08/06/1998, Sra M. D. N., 27 años, DNI XXX, fecha de nacimiento 04/04/1996, Sra. R. B. N., 20 años, DNI XXX, fecha de nacimiento 25/03/2003, solicitando además colaboración de Policía Judicial Sección Planimetría y Fotografía Legal a cargo de la Sra. C. B. Que se encontraron manchas de sangre en la camioneta en la parte trasera por lo que se le pidió colaboración a la sección Química Legal, quienes levantaron las muestras correspondientes y concluyeron que las mismas pertenecían a sangre animal no humana. Asimismo se procedió en el lugar al secuestro de un teléfono celular marca Motorola, modelo moto 6 power4, color azul con negro con número de imei

XXXX, el cual se observa en regular estado de conservación y con pantalla trizada en parte de abajo, el mismo entregado en forma espontánea por el Señor J. L. N.. **Que como producto de la encuesta vecinal realizada en el lugar, se pudo obtener información sobre el presunto lugar donde podrían encontrarse los cuerpos de los animales relacionados con la causa, razón por la cual se constituyó en colectora de Circunvalación sin número zona descampada frente al Barrio V. A. y en presencia del testigo, D. P., se procedió a** localizar el cuerpo de dos animales, canes color blanco, con abundante manchas de sangre, los que se encontraban en el costado del asfalto. Presente personal del departamento DUAR móvil 8626 Oficial Principal Sosa, se colocaron los cuerpos en bolsa mortuoria de color negra y fueron trasladados por el personal de patrulla ambiental, móvil 9373 a la morgue judicial.- **En el mismo sentido el**

**SARGENTO**

**PRIMERO DIEGO CLAUDIO PANERO - comisionado - declaró que se constituyó en** inmediaciones del lugar del hecho, con motivo de practicar una encuesta vecinal en el sector e indagar a acerca del comportamiento de los animales y el cuidado que tenía sobre ellos el denunciado. Que en esa tarea entrevistó a A. G. , de 22 años de edad con domicilio en calle B. xxx, vivienda ubicada a casa de por medio del domicilio de N. (sobre el costado izquierdo visto de frente). Refirió G. conocer a N., que no es mala persona, que trabaja de constructor, **que es común que los perros dogos se le escapen de la casa, que N. ni su familia los sacan a la calle. Pero no aportó detalles de cuál es la actitud que tomaba N. cuando sus perros escapaban. Que cuando estaban en la calle, los vecinos le tenían mucho** miedo a estos perros por lo que todos se resguardaban dentro de sus casas. **Respecto al modo en que se le escapen los animales, el entrevistado respondió que no sabia bien como se escapaban ya que no conoce que sistema de trabas tiene el portón, pero estimaba que los perros empujan el portón que es corredizo, pero no conoce puntualmente como se escapaban de la casa. Expresó asimismo el comisionado que por lo que pudo observar en el momento de diligenciar la orden judicial de allanamiento, la casa**



cuenta con rejas perimetrales de una altura aprox. De 2 metros, el frente cuenta con un pequeño jardín de aprox. 2 mts de ancho con 6 metros de largo, y con cocheras con capacidad para 4 autos, donde está todo comunicado entre sí, el fondo de la casa con el frente, ya que no hay entre estos espacios ninguna barrera que impida a los perros cruzarse desde el patio hasta el frente de la casa en donde se encuentra el portón. Siguiendo con la pesquisa, el comisionado se constituyó en las inmediaciones de calle B. esquina P. de Barrio E. F., donde entrevistó a un vecino del sector quien no quiso aportar sus datos debido a tener miedo por el hecho sucedido, consultándole si conoce o sabe si M. J. N. vive junto a su padre en el domicilio de calle B. donde ocurrieron los hechos. Esta persona manifestó que si la conoce, que sabe que M. vive en barrio V. U. desconociendo la calle, que se la ve seguido ya que viene a visitar a su padre. Que en relación al día del hecho pudo observar que la chica se encontraba en el domicilio de su padre pero no puede asegurar si estaba antes o después de sucedido del hecho (remarcando que la misma no vive allí). A posterior se hizo presente en calle P. xxx entrevistando en el lugar al señor A. T. a los fines de consultarle quien sería el tal “G.”, manifestando el entrevistado que el tal “g.” es G. D. quien vive y se domicilia en calle B. XXX. Seguidamente pudo establecer que en la casa de N. J. viven las personas que fueron identificadas en el día del allanamiento no habiendo nadie más en el lugar.- De otro costado y a fin de corroborar la veracidad de los extremos invocados por el imputado en su memorándum y con el propósito de **evacuar citas**, se le recepto declaración a **R. S. N.**, sobrina del incoado quien manifestó que el día en que sucedieron los hechos objeto de la presente causa **no vio nada de lo acontecido**. Que arribó al lugar después, ya que una vecina de nombre Y. de quien no recuerda el apellido, la llamó por teléfono y le avisó, por lo que se dirigió a la casa de su tío distante a dos cuadras de distancia de su casa. Que cuando llegó al lugar ya habían levantado a la víctima y se encontraba su prima Y., hija de su tío, quien todavía no

había llegado al lugar, también se encontraba el personal policial y un grupo de vecinos. Que uno de estos vecinos de quien no puede precisar el nombre le dijo que la nena andaba pidiendo y otro le comentó que andaba con otra persona de sexo masculino, quien se fue corriendo hacia calle P. doblando hacia la derecha, una vez que los perros la atacaron a la víctima. Que otros vecinos de quienes no puede precisar sus nombres le dijeron que antes del hecho la habían visto a la menor víctima con el chico M. T.. Que conoce a T. porque trabajó con su padre J. N. y es costumbre de M. entrar a las casas a robar. Que en una oportunidad hace dos años aproximadamente M. entro en la casa de su padre y le robo la garrafa. Que su padre al enterarse de quien era el autor del robo le pidió que le devolviera la garrafa y como él le dijo que se la iba a devolver no hizo la denuncia. Que con posterioridad al hecho de que fue víctima su padre, T. ingresó a la casa de otro vecino de nombre R. B. quien tiene un taller de autos y le saco herramientas. Que desconoce si esta persona hizo la denuncia. Que T. consume drogas y por este motivo cuando se queda sin plata los fines de semana le roba a sus vecinos lo que encuentra. Que al día siguiente del hecho M. O. a quien conoce por trabajar al lado de su casa cuidando a una persona mayor, le mando un mensaje por Messenger para preguntarle cómo estaba su tío porque había visto en el noticiero lo que había pasado y está le comentó que la víctima vivía a la vuelta de su casa y conocía su situación, que la madre no la cuidada y la menor andaba sola todo el día en la calle, pero que no podía andar sola por la discapacidad que tenía, desconociendo cual era exactamente esta discapacidad, pero era como que se perdía y por eso no podía andar sola. Que M. también le comentó que el día del hecho por la mañana vio a T. junto a T. en la esquina de la calle P. en el techito de la Fábrica P., a esto también se lo dijeron otros vecinos de quienes no puede precisar sus nombres. Que M. vive por la calle O., no pudiendo precisar la altura y el teléfono es XXX. Que una amiga de quien no puede precisar el nombre, que va a una Iglesia Evangélica le dijo que T. también asistía a esa iglesia y sabía que la menor y

T. eran muy amigos. Que su tío el día del hecho, antes de salir de viaje lo vio a M. T. quien le pregunto si se iba de viaje a lo que le contesto que no, porque lo conoce a M. y sabe que suele andar robando. Que para ella M. abrió el portón y los perros salieron a defender la vivienda por eso después la perra se fue para su casa, por su olfato. Que ningún vecino vio que T. estuviera junto a T. en la puerta de la casa su tío, porque todos salieron después del hecho. Que para ella los perros no pueden correr el portón porque es muy pesado. Si se escaparon otras veces puede haber sido porque la puerta queda abierta o por otro lado. Que tras el primer hecho su tío hizo un divisorio de rejas entre el patio y el jardín delantero desconociendo si actualmente sigue estando. A esto lo sabe porque iba asiduamente a la casa de su tío. Que sus tíos encerraban a los perros tras esta reja cuando entraban los autos y en una oportunidad cuando festejaron un cumpleaños de un nieto ya que había varios niños. Que el día del hecho cuando llego al lugar lo vio a T. asustado y le llamo la atención que no tenía manchas de sangre, y al preguntarle a su prima Y. quien había traído al perro, ésta le manifestó que el tío o abuelo de T. de quien desconoce el nombre había sido quien había llevado al perro muerto y esta persona si tenía manchas de sangre. Que los T. siempre tuvieron perros malos que se escapaban y supieron morder a su hija y a su madre, entre otros vecinos. Que no conoce a una persona de nombre M., que si conoce una M. L. que vive al frente de la casa de su tío. Que los perros cuando iba a la casa de sus tíos siempre estaban tranquilos, que todos se solían sentar en el jardín delantero y los perros se quedaban tranquilos con ellos, inclusive solía ir con sus hijos pero nunca les hicieron nada. A fin de proseguir evacuando citas y como consecuencia del testimonio precedente, este Ministerio receptó declaración testimonial a **M. M. O.** quien expresó que lo conoce al imputado por ser del barrio ya que vive en el lugar desde los 9 años. Que el día en el que sucedieron los hechos objeto de la presente causa no estuvo presente y no vio nada de lo acontecido. Que vive a seis o siete cuadras que son eternas, haciendo referencia a que son muy largas. Que conocía

a T., la víctima, ya que vivía a la vuelta de su casa por P., entre O. y L. P., en un departamentito. Que en la casa vivía con sus abuelos porque la madre la abandono a ella y sus hermanitos, siempre vivía en la calle, no media los peligros, vivía en un mundo de inocencia y tenía un retraso, le gustaban los animalitos, perro y gatos y tenía adoración con ellos, que siempre le decía que no hablara con los hombres para cuidarla porque tenía miedo que le pasara algo, que la violaran o la secuestraran. Que le impacto mucho lo que sucedió porque conoció a la menor y la quería mucho. Que cuando T. cumplió 15 años su mamá no la fue a ver, se encontraba muy sola. Que M. T., el supuesto héroe que mato a los perros, es conocido en el barrio por ser delincuente y por drogarse. Que T. siempre solía estar atrás de la fábrica de bolsas, en un techito, al frente de la plaza drogándose, pasado de vuelta. Que por este motivo al igual que todo el barrio siente miedo por las represalias que este sujeto pueda llegar a tomar contra ellos al denunciar, porque les ha robado a todos en el lugar. Que el día en el que sucedió el hecho no estuvo, ni pasó por la casa de N., ni por las cuadras aledañas. Que en una oportunidad hace mucho tiempo, en invierno, no recordando la fecha exacta la vio a T. cerca de M., pero no estaban conversando, estaba a distancia y le llamó la atención. Que en el barrio hay muchas versiones de lo que sucedió, sin poder precisar quiénes las brindan, muchos dicen que M. andaba cerca de la casa de N., que justo T. paso por ahí y que andaba pidiendo, pero esto último no lo creería por que ella siempre le daba cosas, plata, alfajores, etc., otra cosa que dicen los vecinos es que N. salió temprano, después salió su hija, y que M. estaba en la esquina que menciono anteriormente pero no puede precisar quiénes lo dicen. Que para ella los perros no pudieron saltar la reja, algo tiene que haber pasado. Que la vecina de N. de nombre V., quien hizo una denuncia anterior por los perros, tenía muchos perros también en su casa y siempre se escapaban, y los perros se pelean entre sí por su naturaleza, peleaban tras la reja con los de N. porque se le solían escapar en un descuido al sacar el auto. Que nunca vio que N. saque a pasear sus perros. Que lo que

más le duele a ella es que la madre está sacando provecho de lo que le sucedió a su hija cuando nunca se ocupó de ella. Que no solía pasar con frecuencia por frente de la casa de N., antes cuando trabajaba sabía ir al kiosco del frente a comprar cigarrillos pero nunca vio que los perros salieran a la calle. Que su familia no quería que ella viniera a declarar porque le tienen miedo a M.. Luego de los testimonios consignados supra, cabe realizar un análisis con respecto a los elementos centrales de la postura defensiva asumida por el encartado en su memorándum quien - en resumen - intento deslindar su responsabilidad argumentando que los animales de su propiedad se habían escapado a raíz del accionar delictivo desplegado por el vecino T. - quien le dio muerte a los canes - toda vez que aquel tiene frondosos antecedentes ya que suele sustraer elementos que no le son propios ingresado a los domicilios del barrio. La circunstancia apuntada, no encuentra respaldo probatorio ni siquiera de tipo indiciario, toda vez que al consultar el Sistema de Administración de Causas, **M. T. (28 años de edad) posee solo un antecedente penal, y este no es por delitos contra la propiedad, sino por Violacion de Medidas adoptadas para impedir la propagación de epidemia (Art. 205 C.P.).** Además de ello el incoado manifestó - acentuando aún más la supuesta conducta delictual de su vecino - que su sobrina le dijo que M. -vecina del barrio- había visto el día del hecho a la víctima junto a M. en frente de su domicilio, pero al ser citada la testigo M. O. **manifestó que el día del hecho no estuvo, ni pasó por la casa de N., ni por las cuadras aledañas y que solo en una oportunidad hace mucho tiempo vió a T. “cerca” de M., desconociendo si luego de ello conversaron o si eran amigos.** Otro importante punto a tener en cuenta es que el imputado N. manifestó en su declaración que previo a irse de viaje cerró con candado el portón y al regresar luego del fatídico hecho observó que éste estaba roto, lo cual se ve desvirtuado con el Informe Fotográfico efectuado por Policía Judicial en el que se observa que el mismo no se encontraba violentado. **Además de ello el vecino del incoado – G. D. - refirió que observó al salir de su vivienda por los**

gritos de los vecinos que el portón se encontraba abierto y luego observó el momento en el que el yerno de N. cerraba al portón y le ponía un candado grande, lo que nos lleva a concluir que si el candado estaba roto –como refirió el imputado- no podrían haberlo colocado. Que las testigos mencionadas por N. en su memorándum al ser citadas ante este Ministerio ratificaron lo expuesto por aquel, respecto al carácter de delincuente que le enrostran a T., lo cual no encuentra asidero, atento a que no solo no fue visto en el día y horario del hecho por vecino alguno sino que – reitero - el mismo no tiene antecedentes contra la propiedad. Además de ello ninguna de las dos testigos, que surgen de la posición defensiva del imputado, estuvo presente en el momento en que los hechos se desencadenaron, manifestando lo que vieron y escucharon de quienes no pueden aportar datos para ser identificados. Reitérese que no se ha comprobado - a través de la prueba recabada - que el día del hecho o momentos antes el nombrado T. y la niña T. se encontraran al frente de la vivienda de N., ni siquiera que estos tuvieran una amistad. Tampoco - reitero - surge de autos, que T. tuviera antecedentes penales de delitos contra la propiedad, lo cierto es que sí se ha acreditado con el grado de probabilidad requerido que, al retirarse de su domicilio, el imputado N. dejó sin las medidas de seguridad correspondientes el portón de ingreso vehicular ubicado en la parte frontal del inmueble, por el que salieron los dos animales de raza dingo que dieron muerte a B. y lesionaron a C. En suma, el conjunto de testimonios y relatos consignados –exceptuando los de N. y O., mencionados por el imputado en su memorándum- al analizarlos se muestran coherentes y concordantes, formando entre sí una versión de los hechos sólida y conteste con el hecho objeto de la intimación que echan por tierra la posición exculpatoria del traído a proceso.- Se suma a todo ello, una vasta serie de elementos probatorios documentales que dan soporte y confirmación a la versión de la acusación. En tal sentido, cuento con el **Acta de Inspección Ocular, Croquis e Informe Planimétrico y Fotográfico** que nos ilustran acerca del lugar en donde acaeció el hecho delictivo. El resultado lesivo de la víctima se encuentra acreditado

con la Autopsia N° XXX/XX la que concluyó que la víctima T. B. sufrió **herida cortante, trauma de cráneo y trauma cervical, que ocasionaron su muerte el día 10/07/23 siendo la causa eficiente de la misma Shock Hipovolémico secundario a lesión de paquete vascular cervical izquierdo vinculado a mordedura de perro.- El Informe 911, nos ilustra en cuanto al** anoticiamiento del hecho e informa con precisión la fecha y horario del suceso. En síntesis entiende este Ministerio que - del análisis de la prueba legal y válidamente introducida en autos - ha quedado debidamente acreditado con el grado de probabilidad que esta etapa del proceso exige, que el imputado J. L. N. era dueño de dos canes raza dogo preparados para la caza. Que con anterioridad a las 11:30hs. del día domingo nueve de julio del año dos mil veintitrés, aquel salió de su vivienda sita en calle B. XXX Barrio E. F. de la ciudad de Córdoba, quedando la misma sin moradores, dejando el portón de ingreso vehicular entre abierto sin las medidas de seguridad colocadas. Que los animales de su propiedad se encontraban sin bozal y que el portón entreabierto les permitió a los canes desplazarse hacia la vereda. Que en esas circunstancias pasó por la vía pública caminando la menor T. B. junto a dos perritos de propiedad de su tía N. J. B., quien en ese contexto resultó atacada por los perros que le produjeron heridas desgarrantes que le provocaron la muerte.- Debemos decir que el **carácter peligroso de los canes raza dogo - propiedad de N. - ha quedado acreditado en primer término, por los antecedentes violentos conforme se desprende de las declaraciones de los vecinos, quienes fueron contestes en afirmar que sentían temor al circular por la vía pública en frente de la vivienda del encartado toda vez que los animales solían escaparse con habitualidad y atacaban a quien se cruzase en su camino, sean estos animales o personas. En segundo lugar, por la crianza y entrenamiento** que - dichos canes \_\_\_\_\_  
- tenían a los fines de caza, actividad que desplegaba el incoado tal como se desprende no solo de la declaración del testigo A. M. T. (que fue a cazar con él) sino también y muy especialmente de los archivos que se visualizan en la galería de imágenes del

aparato telefónico secuestrado al encartado N., a quien se lo puede ver en los videos arengando la actitud de los canes al cazar un chanco del monte, siendo éste un animal de gran porte. Destáquese asimismo la indiferencia manifestada por el imputado N. ante los reclamos efectuados por el comportamiento de sus animales. En tercer término, se cuenta en autos con el **Informe Técnico Médico Veterinario numero XXX** realizado por el médico veterinario Diego Francisco Arguello - especialista en la materia - que brindo detalles de las particulares características de los animales Raza Dogo. Informó que se trataba de canes raza dogo argentino, un macho adulto de entre 4 y 5 años aproximadamente, de 65 cm. de alzada y dentadura completa y una hembra adulta de entre 6 y 8 años aproximadamente, de 60 cm. aproximadamente, con dentadura completa con desgaste en punta de dientes propio de la edad y con colmillos de 2 cm. de longitud. Que ambos animales eran de tamaño grande (40kg.) aproximadamente, cabeza grande y maciza, cuerpo macizo y musculoso y pelaje corto de color blanco. Asimismo, el veterinario - basado en sus conocimientos específicos sobre la materia - mencionó características de la raza aludida, así como también señaló precauciones y cuidados que deben tener los tenedores de estos animales, - las que evidentemente el imputado no cumplimentó – refiriendo que el dogo argentino es una raza de perro robusto, de estructura maciza y resistente en todas las partes del cuerpo. La cabeza es grande con cráneo macizo, con labios finos que al morder y atrapar a la presa le permiten seguir respirando sin soltar. El cuello es musculoso, arqueado y grueso. El pecho es ancho y profundo. Las extremidades son rectas, con muslos musculosos. Tienen una mordida muy fuerte (>350 kilos-fuerza por centímetro cuadrado), una gran resistencia y mucho coraje; por lo que fue creado, utilizando y entrenado para capturar con sus mandíbulas a grandes animales, tales como jabalíes, pecaríes, pumas y zorros. El dogo argentino es un perro inteligente, cariñoso, alegre, leal, valiente, protector, tolerante y sensible, también **posee un marcado comportamiento de caza que hay que mantener bajo control si el destino del mismo es el ámbito familiar y una zona**

---



residencial. Este tipo de perros de gran porte y de gran potencia de mordida deben recibir una educación constante, paciente y socializarlo desde el primer día, exponiéndolo desde cachorro a diferentes situaciones con personas y otras mascotas controlando cualquier indicio de agresividad, inhibiéndole el deseo para el que fue creado, el de atacar a otros animales, no fomentando su instinto de cacería, para que no se vuelva agresivo. Es importante enseñarle a no atacar a otros perros y demás animales domésticos con los que debe ser capaz de convivir en armonía, ya que una vez que el dogo argentino descubre el comportamiento violento es muy difícil de controlar.- Describió que el perro de raza dogo es un animal que puede convivir perfectamente con personas en un ambiente familiar, siempre y cuando su tenedor y/o propietario sea una persona con experiencia, con capacidad de liderazgo, conocedor de la raza y manejo en la crianza de perros de caza de gran porte. Este perro no debe estar en manos de inexpertos, ya que necesita que se lo adiestre con mano firme con mucha seguridad, de forma que se potencien sus virtudes y evitar que se desarrolle el carácter no deseado, el de atacar a otros animales, para que no se vuelva agresivo. Su tenedor y/o propietario debe ser responsable, tanto en su crianza como así también en las medidas de seguridad de su alojamiento. Si el dogo argentino no fue correctamente socializado desde cachorro a convivir con personas y/o otros animales, y además es utilizado para la caza de animales, no es recomendable tenerlo como mascota en un ambiente familiar y en espacios urbanos ya que por su determinación y coraje, combinado con su poder, desarrollara una mayor agresividad hacia otros animales que es muy difícil de contener en situaciones inesperadas. Por lo expuesto – concluyó - considero que por su comportamiento agresivo hacia terceros, los dos animales caninos de raza dogo argentino en cuestión, no fueron correctamente socializados a convivir con personas y /o otros animales, e intuyo que además fueron enseñados y utilizados para la caza y/o atacar otros animales potenciando su agresividad, siendo un acto de total irresponsabilidad y negligencia de parte de su tenedor y/o propietario haber alojado y mantenido dichos

animales en un ambiente familiar y en espacios urbanos.- A todo ello - relacionado a la peligrosidad de los perros en cuestión – se añade los dichos de B. E. P. – vecina de N. – quien con fecha 25/06/2022 formuló denuncia en contra del incoado N., dando origen al Sumario Contravencional N° XXXX/XX (SAC XXX). En dicha presentación la nombrada P., pone en conocimiento de la autoridad que los dos perros dogos de propiedad de aquel se escaparon y atacaron a sus tres canes. Que en el marco de dichas actuaciones la **Oficial Ayudante C. A. - quien presta servicio en la Patrulla Ambiental** - se hizo presente en el domicilio del denunciado sito en calle B. N°XXX de Barrio E. F. de esta Ciudad a los fines de verificar los extremos de la denuncia, observando desde la vía pública a dos canes de **raza dogo muy agresivos** en el interior del domicilio. Que en la ocasión la oficial publica puso en conocimiento al Sr. N. los alcances de la ley 9685 que regula la circulación en la vía pública y tenencia de perros potencialmente peligrosos, legislación que el encartado hasta ese momento manifestaba desconocer, al tiempo que le informo que las estructuras edilicias del domicilio no se encontraban aptas para la contención y seguridad de dichos canes, según lo normado por el art. 12 de la citada ley, agregando que en el sector frontal del domicilio los barrotes entre reja y reja tenían un espacio demasiado amplio permitiendo que los canes puedan asomar con facilidad y por completo hacia la vía publica toda la cabeza, pudiendo así tener contacto directo con los transeúntes, **además de lo cual el portón de rejas no contaba con medidas de seguridad correspondientes para la contención de los animales toda vez que no poseía ninguna traba** (el subrayado y la negrita me pertenecen). Luego en dichas actuaciones - con fecha 13/10/2022 - se llevó a cabo la Audiencia Contravencional prevista en el art. 137 del Código de Convivencia Ciudadana en la cual se resolvió declarar al ciudadano N. autor responsable de la infracción prevista en el art. 89 del C.C.C “Tenencia o Circulación de animales potencialmente peligrosos”, imponiéndole además de ello el pago de una unidad de multa (art. 29 y 37 del C.C.C.), la que fue pagada recién en el año 2023 tras la ocurrencia

del hecho investigado en las presentes actuaciones. Asimismo se le hizo saber que se debía comprometer, bajo apercibimiento de ley, a dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 7 y 12 de la ley provincial 9685 esto es: **ARTÍCULO 7.-** Requisitos de seguridad para la circulación. DETERMÍNASE que los perros potencialmente peligrosos serán conducidos y controlados por sus propietarios, tenedores o paseadores, en espacios públicos, o vía pública o lugares de acceso al público, con cadena o correa, bozal e identificación de la persona de su propietario, con las siguientes características: El bozal deberá ser apropiado a la raza del animal, y la cadena o correa no superará un metro cincuenta centímetros (1,50 m), ni podrá ser extensible, debiendo ser proporcional al tamaño, resistencia y conformación física del animal. **ARTÍCULO 12.-** Condiciones de tenencia domiciliaria del perro. TODO propietario, tenedor o criador de perros potencialmente peligrosos, debe mantenerlo en sitio cerrado y seguro para la protección de personas y/o animales. Las características edilicias del cerramiento contemplará mínimamente, y sin perjuicio de lo que se determine por vía reglamentaria, los siguientes aspectos: 1) Las paredes, vallas, cercos o alambrados perimetrales deberán ser suficientemente altos y consistentes, contruidos con material de suficiente resistencia como para soportar el peso y la presión que ejerza el animal, no pudiendo ser inferiores a dos (2) metros de altura; 2) Las puertas que permitan el acceso a las instalaciones deberán ser de tal resistencia y efectividad, como el resto de su contorno perimetral, y diseñarse evitando que los perros puedan vulnerar los mecanismos de seguridad; 3) Las rejas y/o alambrados perimetrales no permitirán que el hocico del perro los atraviese, y 4) ....” ante lo cual el imputado N. manifestó que tomaba entero conocimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes comprometiéndose a cumplir fielmente las condiciones establecidas por la ley con las obligaciones que ello implica bajo apercibimiento de proceder al secuestro y decomiso del o los animales para el caso de incumplimiento.-Con posterioridad a lo relatado supra, el **ciudadano L. M. F.** - con fecha 30/04/2023 - denunció a N. J. y N. R. a raíz de que los

dos perros dogos de propiedad de los denunciados atacaron a su can que se encontraba atado en el jardín delantero de su vivienda y lo mataron (Sumario Contravencional N° XXX (SAC XXX)). En el marco de dichas actuaciones la Oficial Ayudante Catherine Aguera - quien presta servicio en la Patrulla Ambiental - nuevamente se hizo presente en el domicilio del denunciado sito en calle B. N°XXX de Barrio E. F. a los fines de verificar los extremos de la denuncia, quien observó que no se había efectuado en la vivienda ninguna mejora ni reestructuración respecto de las medidas de seguridad informadas al imputado en ocasión del sumario del año anterior, verificando que las estructuras edilicias de su vivienda no se encontraban aptas para la contención y seguridad de dichos canes. Ergo, quedo demostrado que las objetivas y específicas advertencias que surgen no solo de los testimonios consignados sino también de las constancias de las actuaciones contravencionales mencionadas, fueron claramente desdeñadas por el imputado N., ya que los dogos siguieron escapándose, por lo que se puede adelantar que todo ello le fue indiferente, ya que menospreció la posibilidad concreta que - con su conducta - pudiera afectar la vida y la salud de las personas, particularmente de los vecinos de su barrio.- Ahora bien, para comenzar el análisis acerca de la calificación legal en la que se puede subsumir el hecho investigado en las presentes actuaciones debemos recordar que los delitos no solo se configuran por acción sino también por omisión, contando cada especie con tipos que tienen una estructura propia, los de acción ocurren cuando el agente lleva a cabo la conducta que infringe una norma prohibitiva. En cambio los de omisión se realizan cuando no se desplegó una conducta que infringe una norma preceptiva. Dentro de esta última categoría existen dos tipos diferentes: el de omisión pura y el de comisión por omisión. Los primeros – delitos de omisión pura o propia - consisten en no hacer algo que era preciso hacer por ley, estos delitos requieren en nuestro ordenamiento legal de una previsión legal específica (**Mir Puig 2011 ps. 321/322**). En segundo término están los delitos de comisión por omisión u omisión impropia, en estos casos se aplica directamente los tipos

penales que están previstos para las figuras activas. En razón de lo expuesto concluimos que los delitos que se le imputaron a N. se subsumen en la categoría - **delitos de comisión por omisión** - por cuanto el sujeto activo llevó adelante conductas intolerables desde el momento mismo en que no tomó los recaudos, ni tuvo los cuidados necesarios a fin de cumplimentar con las condiciones de tenencia domiciliaria responsable de perros potencialmente peligrosos, dejando el portón sin las medidas seguridad correspondientes, lo que trajo aparejado que los animales de su propiedad se escapen con el consecuente desenlace fatal. Este elemento se integra con la posición de garante asumida por el encartado, toda vez que debió controlar la fuente de peligro que poseía, es decir los animales perros de su propiedad. Debemos determinar - continuando con el análisis - si el imputado J. L. N. obró **con imprudencia consciente** - la que se descarta - o **con dolo eventual**. En cuanto a **la primera (imprudencia consciente)** como veremos, existiendo en nuestro caso representación del evento posible atento las denuncias anteriores, ningún elemento obra como atisbo siquiera, de que el imputado N. haya obrado con la esperanza fundada de que tal resultado no se produjera, toda vez que N. no tomó los recaudos, ni tuvo los cuidados necesarios a fin de cumplimentar los requerimientos tendientes a la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Con relación al mencionado **dolo indeterminado** existen la teoría de la voluntad y la teoría de la representación. La doctrina clásica entiende que se justifica la mayor gravedad, es decir, hacer responder por dolo eventual al autor cuando éste aprueba, consiente, o al menos acepta el hecho, o sea lo asume, adopta una conducta y acepta que pueda presentarse un resultado que no busca, pero que si lo encuentra lo desprecia, no le importa, ese es el concepto clásico. En el caso que nos ocupa conforme las condiciones y modo en que actuó el imputado N., éste lo hizo desde una actitud en la cual evidentemente prescindió del resultado que podía provocar o causar, a partir del riesgo en que colocó a B. y C. no tomando los recaudos necesarios al salir de su vivienda. En esta teoría, se dice que una persona responde por Homicidio simple con dolo

eventual cuando actuó sin perseguir el resultado y tampoco lo previó como seguro sino que lo previó o debió prever como de posible producción y asumió eso en su voluntad. En esta teoría se menciona a Claus Roxin que nos ilustra en cuanto a que - con dolo eventual - actúa quien no persigue un resultado y tampoco lo preveé como seguro sino que sólo preveé que es posible que se produzca pero para el caso de su producción lo asume en su voluntad, tomó el riesgo, en este caso, despreció la consecuencia probable, se representó el resultado y lo asumió. Aplicado al suceso que aquí se investiga, consistiría en que no existía objetivamente desde la racionalidad, la posibilidad de aceptar que el autor no haya previsto la realización del tipo penal, toda vez que durante su conducta, debe interponerse la suerte el azar o una buena dosis de ambos para que el tipo no se realice, es decir, para que los perros no dañen a terceros. En esta teoría, se deben tener en cuenta dos aspectos: Los datos fácticos que conoció el autor para determinar si el peligro que se representó en el caso concreto objetivamente, o sea jurídicamente prescindiendo de su valoración subjetivo, constituye un peligro de dolo o de imprudencia. Y lo segundo son las posibilidades que tuvo el agente de conocer y de evitar la realización del tipo penal, ya que sólo cuando las posibilidades de prever el tipo hayan sido calificadas o privilegiadas será procedente el mayor reproche penal. Por consecuencia - dice el citado autor - que el confiar, esperar o ansiar que el resultado no se produzca a pesar de conocer que crea un peligro objetivo de entidad suficiente para matar, lesionar o dañar es algo irracional que no puede ser tenido en cuenta intersubjetivamente, porque en ese caso se estaría beneficiando a los optimistas empedernidos o a los temerarios. La distinción - **entre dolo eventual e imprudencia consciente** - no depende de que el autor se tome en serio un riesgo conocido sino que conozca un riesgo que se debe tomar en serio constituyéndose el dolo de este modo en una categoría eminentemente normativa (**Confr. Gabriel Pérez Barberá, en “El dolo eventual su delimitación con la imprudencia”. Dolo como propiedad normativa y no como dato psíquico “El dolo eventual. Hacia el abandono de la idea de dolo como estado mental. Dolo**

*como concepto objetivo. Dolo e imprudencia: relación y delimitación. Datos psíquicos: relevancia. Prueba del dolo en el proceso penal”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2011).* Por otra parte, nuestra doctrina tradicional - a la cual adherimos - claramente también nos demuestra eso, que estamos en presencia de un dolo eventual. En efecto - conforme todo el análisis realizado precedentemente - se verifica la falta total de certeza (claro está) en cuanto a la intención directa de matar y lesionar por parte de N. Pero dicha certeza sí se presenta en cuanto a que, le resultó indiferente al traído a proceso, que sus animales maten o lesionen a vecinos como consecuencia de su obrar; actitud de indiferencia que se da toda vez que el autor -como en autos - consiente o, por lo menos, no rechaza la eventualidad letal, de lo que se ha representado -o debido representar o preveer.- En **primer término**, porque en tal contexto de acción, la muerte de la víctima o que los canes causen lesiones no resultaba puramente casual, sino, un efecto objetivamente probable y previsible. En **segundo lugar** porque subjetivamente, dado las analizadas circunstancias fácticas, N. se representó (o debió representarse) la posibilidad de ese resultado, cuando omitió revisar que el portón de su vivienda había quedado sin las medidas de seguridad; pero a más de ello, y fundamentalmente, porque tal como se describiera precedentemente, en dicho marco de acción, el acusado aunque de un modo genérico, sabía que los canes al escaparse podían dañar; y **por ultimo** porque su actitud espiritual no fue la de rechazar esa contingencia letal, sino que la asintió; verificándose que en los hechos le resultó indiferente, lo cual se determina a partir de que los animales se habían escapado en reiteradas oportunidades, despreciando la posibilidad de la muerte. Resulta inverosímil – para este Ministerio Publico - creer que el imputado N. no pudiera representarse que la conducta que estaba desplegando era sumamente peligrosa, y que tenía la magnitud para ocasionar la muerte y/o lesión de una persona, toda vez que del análisis del plexo probatorio expuesto, también surgen **hechos anteriores, concomitantes y posteriores** al suceso analizado, y que son demostrativos y contributivos a la intención homicida (dolo eventual) del incoado N.. En

este sentido los sucesos anteriores se observan claramente en la circunstancia de que el imputado ya había tenido varios incidentes con los animales de su propiedad, tal como se encuentra documentado en las declaraciones testimoniales de los vecinos obrantes en autos y en los sumarios contravencionales n° XXX y XXX. Todo ello debió haber sido motivo suficiente para que el incoado tome los recaudos necesarios a fin de prevenir incidentes relacionados a la tenencia de animales potencialmente peligrosos en su domicilio, situación que no ocurrió. En relación a los concomitantes, el encartado no tomó los recaudos necesarios al retirarse de su vivienda – conociendo acabadamente la peligrosidad de los animales - dejando el portón sin las medidas de seguridad correspondientes, provocando con ello que los perros salieran a la vía pública ocasionando los luctuosos resultados (muerte y lesiones). Por último y en relación a los sucesos posteriores - que si bien no modifican la calificación ni la resolución a la que se arriba - son al menos, llamativos, ya que se tiene en cuenta la actitud del propio imputado al llegar a su domicilio tras el fatídico hecho, quien en ningún momento preguntó acerca del estado de salud de la víctima quien peleaba por su vida en el Hospital, así como tampoco consultó su estado al hacerse presente en la Unidad Judicial, preocupándole solo su situación conforme lo manifestado por el funcionario policial que se encontraba en la dependencia. Además, al efectuarse el allanamiento en su vivienda a fin de secuestrar los animales de propiedad del imputado, el encartado no brindó dato alguno para poder ubicar el lugar en el que se encontraban, cuando surge claro - de las declaraciones de los testigos - que fue el mismo N. el que cargó los canes en su camioneta y los descartó en un descampado, lo que se encuentra corroborado por el Informe Químico N° XXX que concluye que en las muestras de sangre levantadas de la caja de carga de su camioneta se detectó la presencia de sangre animal no humana. Además de ello y en clara señal de querer desviar el curso de la investigación, el imputado de marras el mismo día en que ocurrió el hecho fatídico y en horas de la noche denunció en la Unidad Judicial 6 - SAC XXX- que la persona atacada por los animales quiso ingresar a su domicilio e



intentó robar, no pudiendo ser corroborados esos dichos por el funcionario policial que intervino en la tramitación de esos actuados. Dicha postura fue mantenida y ampliada por el encartado en oportunidad de presentar su memorándum - analizado ut supra - incorporando a su vecino T. en el escenario de acción, como la persona que quiso violentar su domicilio, quien se habría encontrado acompañado por la víctima, pero – N. - no aportó ningún dato certero al respecto, sino que se basó en datos de testigos no identificados, extremos que tampoco pudieron ser corroborados en el transcurso de la investigación al receptárseles declaración a las testigos mencionadas por el imputado. Por ultimo debemos destacar de la **Pericia Psicológica** practicada por la Perito Oficial, efectuada sobre la persona del imputado se concluye que “...en oportunidades se mostró molesto y hostil ante pedidos de aclaración o de conclusión de ideas advirtiéndose también una tendencia a depositar en la perito las propias dificultades. De lo descripto se puede inferir una tendencia a implementar conductas evitativas y agresivas ante situaciones de estrés o que no se dan según sus expectativas, e intentos de manipular la situación de entrevista. Al momento de administrarse las técnicas de exploración psicológica se condujo de modo evasivo, reticente y con escaso compromiso para resolver las tareas propuestas, lo cual también fue advertido en los datos arrojados por las técnicas que se administraron. El peritado desarrolla un relato en el que es posible evaluar que posee conciencia y comprensión del sentido objetivo de sus actos y de la situación en la que se encuentra inmerso. Se observa un funcionamiento intelectual adecuado a su situación social y familiar. Con relación al hecho investigado, aporta su versión del mismo, sin dismnesias”. Asimismo de la **Pericia Interdisciplinaria (Psicológica y Psiquiátrica)** efectuada en la persona del imputado debemos destacar que: “...de su narrativa se evidencio una tendencia a adecuar el discurso en función de las intervenciones realizadas resultando por momentos conveniente y brindando información contradictoria. El peritado desarrolla un relato en el que es posible evaluar que posee conciencia y comprensión del sentido y objetivo de sus actos y de la

situación en la que se encuentra inmerso, dando cuenta de su versión de la problemática atravesada, con adecuada coherencia y claridad narrativa, sin dismnesias...”. “...Producto del examen actual y de su relato; no se observan elementos psicopatológicos compatibles con alteración morbosa, insuficiencia de sus facultades mentales o estado de inconciencia manifiesto, presentes al momento del hecho que se investiga, por lo cual se considera que el sujeto no se habría encontrado impedido de comprender sus actos ni de dirigir sus acciones...”.-Por todo ello puedo concluir que N. claramente pudo comprender sus actos y dirigir sus acciones. Por todo lo expuesto y a modo de epitome debemos concluir – en base a todo lo analizado - que el imputado N. obró con dolo eventual respecto del resultado muerte y lesiones, toda vez que al tener en su poder un elemento peligroso – perros raza dogo -, debió evitar que aquel produzca lesiones a los bienes jurídicos que tutela el ordenamiento jurídico, posicionándose como garante con el deber de controlar la fuente de peligro. Además de ello - atento las denuncias anteriores y los testimonios de los vecinos - el imputado era consciente de la clase de peligro que creaba al dejar a los animales (perros dogos) en su domicilio sin acondicionar su vivienda a tales fines (tal como se lo había advertido la Oficial Aguera de Policía Ambiental), por lo que no quedan dudas que con su accionar - por cierto indiferente - menospreció la concreta posibilidad de que con su conducta pudiera afectar la vida y la salud de las personas - particularmente de los vecinos cercanos - no adoptando ninguna medida tendiente a evitar la reiteración de hechos protagonizados por los perros raza Dogo que tenía a su cuidado y en su vivienda, demostrando con ello una total indiferencia para evitar la repetición de ataques de los canes.- Ha quedado claro que como directa consecuencia de la situación de peligro reseñada se produjo la muerte de la menor T. B. y la lesión del damnificado J. M. C.. Respecto a este último delito (Lesiones Leves del Sr.C.), cabe hacer una mención especial toda vez que si bien la víctima C. no instó acción por las lesiones sufridas, el suscripto entiende que se desprende de los hechos contenidos en los presentes

actuados, que la investigación de los mismos es de orden público, y que, en de ello resulta un imperativo promover su dilucidación para los órganos del Ministerio Público Fiscal por considerar que su investigación es útil, conveniente y necesaria para el orden y el bienestar de la comunidad jurídica y democráticamente organizada que resultó conmovida por la consumación delictiva dada la afectación de un criterio de respeto por la autoridad (**Núñez TRATADO, Pte Gral, pág. 246**). Atento ello y existiendo una excepción por razones de interés público, esta Fiscalía entiende que se debe promover de oficio la investigación penal preparatoria por el delito de Lesiones Leves, encontrándose salvado el obstáculo de procedibilidad de la Acción Penal contenido en el art. 72, inc. 2, del C. Penal, por encontrarse motivos de interés público en su dilucidación. En este sentido se ha dicho que “...las razones de seguridad o interés público a las que alude el art.72 inc.2 in fine se presentan cuando el hecho, por su naturaleza o circunstancias resulta potencialmente peligroso para la incolumidad de las personas o bienes en general, excediendo el marco de lo individual respecto de la víctima, su conocimiento y juzgamiento resulta útil, conveniente o necesario para el orden o bienestar de la comunidad...” (**CNFCC – Sala II del 17-5-91 JA,1992-II-157**). Así, de todo lo narrado y consignado, no se advierte prueba alguna que desvirtúe las conclusiones a las que he llegado constituyendo base probatoria suficiente para sostener como probable la participación culpable del incoado N. en el hecho investigado, el que ha quedado palmariamente acreditado material e históricamente...”.-

Al calificar la conducta atribuida al traído a proceso, el Sr. Fiscal indicó que: “...La conducta desplegada por J. L. N., en el hecho bajo análisis es configurativa de los delitos de **HOMICIDIO SIMPLE Y LESIONES LEVES (CON DOLO EVENTUAL) EN CONCURSO REAL en calidad de autor (ART. 45, 79, 89 y 55 DEL C.P)**, toda vez que dos perros de raza dogo de su propiedad entrenados para la caza de animales por el aquel y como consecuencia directa de la conducta del traído a proceso - que se representó como probable un resultado letal al cual menospreció, ya que conocía el peligro y daño que sus

*perros podían ocasionar, no adoptando por ello medida alguna para eliminar o reducir la posibilidad de agresión de éstos hacia terceros - salieron de la propiedad sita en calle B. XXX Barrio E. F. de la ciudad de Córdoba, por el portón corredizo del ingreso vehicular (ubicado en la parte frontal del inmueble), la cual no contaba con las medidas de seguridad correspondientes (en clara infracción a lo establecido en los arts. 7 y 8 de la ordenanza municipal 13.321; art. 89 de la ley provincial 10326; art. 12 de la ley provincial 9685 y a lo dispuesto en la Resolución N°5430/2022 obrante en el Sumario Contravencional N° XXX (SAC XXX), actuaciones en las cuales - el imputado N.*

*- fue condenado por la Tenencia de animales potencialmente peligrosos y notificado fehacientemente el 20/10/2022); y atacaron a la menor T. B. quien sufrió herida cortante, trauma de cráneo y trauma cervical, que ocasionaron su deceso (siendo la causa eficiente de la misma Shock Hipovolémico secundario a lesión de paquete vascular cervical izquierdo vinculado a mordedura de perro, tal como surge de las conclusiones de la autopsia número 854/23) y al Sr. J. M. C. que sufrió lesiones de carácter leve por las que se le asignaron menos de 30 días de curación e inhabilitación para el trabajo... ”.-*

**IV) Oposición defensiva.** Notificada la defensa del imputado N., ejercida por el abogado A. J. P., del requerimiento que ordena la citación a Juicio, dentro del término que prescribe el art. 357 de nuestra ley adjetiva, dedujo formal oposición en contra de dicho resolutorio formulando las siguientes discrepancias:

**a.- Ausencia de elementos de convicción suficientes para acreditar la comisión del hecho por parte del imputado:** Al respecto, sostiene la defensa que la prueba recabada no permite acreditar que su defendido cometió el hecho que se le endilga por considerar que la investigación se encuentra incompleta. Alega que hay testimonios que no han sido receptados –como el de la mujer que tiene un kiosco/comercio ubicado frente al lugar en el que sucedió el hecho y quien según los testigos lo habría presenciado- ni se han investigado las

circunstancias denunciadas por su asistido en el sumario SAC N° XXX que tramita por ante la U.J. N° 6 sobre el posible ingreso a su domicilio con fines de robo; actuaciones que, por otra parte, tampoco han sido incorporados a la presente causa. Argumenta además que el testimonio del vecino G. I. D., ratifica que el candado del portón de la vivienda de su representado se encontraba abierto cuando llegó su yerno, pero no indica los motivos por los cuales se hallaba de esa forma ni menciona haber visto que su defendido haya dejado abierto el portón o el candado. Por otra parte, refiere que tampoco se han evacuado citas que emergen de la declaración de su representado, ya que no ha sido citado a declarar su hermano, J. M. N., que estaba presente cuando T. le preguntó a su asistido dónde iba y quién quedaba en la casa, como así tampoco F. S., quien ubica al nombrado en el lugar junto a la víctima instantes previos al hecho. Asimismo, refiere que el requerimiento de elevación a juicio no ha dado tiempo suficiente a la defensa para ofrecer los testimonios de S. J. S. y R. J. A., quienes estuvieron con su defendido el día del hecho en horas de la mañana y a quien éste les expresó el miedo que le generaba dejar su casa sin moradores sabiendo que su vecino T. podía ingresar aprovechándose de su ausencia. Remarca también contradicciones que advierte en el testimonio del Sargento Barreto relacionados a los dichos de T. sobre el destino que habría tenido el cuchillo utilizado por aquél para dar muerte a uno de los canes, puesto que el funcionario policial expresó que T. le había entregado el cuchillo, mientras que aquel declaró por ante la Instrucción que lo tiró en un contenedor. Embate además el testimonio del funcionario policial Soria referente a los videos y archivos fotográficos que se habrían encontrado en el aparato celular de su asistido, ya que sostiene que los animales que se observan en las imágenes aportadas por el funcionario policial no son los perros de su defendido, lo que puede apreciarse al confrontarse dichas imágenes con las fotografías que acompaña a su escrito y las tomadas por policía judicial, de las que puede vislumbrarse que no concuerdan con el fenotipo de los canes de Nieto puesto que aquellos no tenían manchas ni parches y no tenían las orejas mutiladas.

Agrega que su defendido no era cazador ni ha llevado a sus perros a cazar por lo que la voz capturada en el archivo al que refiere el funcionario policial no es la de N., solicitando se arbitren las medidas necesarias para contrastar las frecuencias vocales, como así también se citen a los miembros del grupo de redes sociales de la que emanaron las imágenes a fin de que informen si su representado ha ido a cazar, si ha llevado a sus perros o si conocían si los canes estaban entrenados para la cacería.

**b.-Nulidad de la pieza acusatoria:** Sobre este tópico, argumenta el impugnante que ha existido una violación al ejercicio de derecho de defensa material por no haber tenido acceso al material fílmico usado como prueba contra su defendido al que alude el Sargento Primero Soria.

**c.- Cambio de calificación legal:** refiere que el encuadramiento legal de la conducta achacada carece de sustento necesario para ser sostenida, y genera un detrimento moral injustamente causado.

**V) Respuesta jurisdiccional:** Un análisis minucioso de las constancias de autos me lleva a la conclusión de que corresponde rechazar la oposición defensiva y confirmar el requerimiento fiscal de citación a juicio, en todos sus términos.

Por tratarse de una cuestión de previo y especial pronunciamiento, se abordará en primer término el planteo de nulidad que la defensa dirige al requerimiento fiscal de elevación a juicio. En segundo lugar, se ingresará al análisis de los cuestionamientos defensivos a los extremos de la imputación delictiva, centrados principalmente en determinar si la posición exculpatoria del imputado N. ha sido desvirtuada por las constancias de autos. Finalmente, conforme al pedido de cambio de calificación legal planteado en la oposición, se analizará si es correcto el encuadre legal de homicidio simple y lesiones con dolo eventual.

**a. Planteo de nulidad:** Como punto de partida, debemos tener en cuenta que, aun en las nulidades absolutas, rige el *principio del interés*, según el cual, se postula que no hay nulidad por la nulidad misma, sino solo cuando hay una lesión efectiva al interés de las partes. A

partir de este principio rector de las nulidades, se evita caer en un exceso formal y se reserva su declaración sólo a aquellos actos procesales que efectivamente perjudiquen el interés de la parte que la solicita y siempre que su declaración tenga idoneidad para enervar los errores, enmendando la efectiva afectación de la garantía constitucional resguardada (Entre otros, TSJ, Sala Penal, Sent. N° 424, 27/8/2019, “Bustos”).

Con base en ello, el análisis de toda nulidad debe hacerse bajo el prisma de la garantía constitucional que podría resultar vulnerada por el acto procesal que se entiende nulo. En el caso, se advierte que la defensa sostiene que la instrucción “...no ha dado tiempo a esta defensa a poner a disposición de esta importante investigación” y que “ha resultado violentado el constitucionalmente reconocido derecho de defensa material del imputado, atento a que esta defensa no ha tenido pleno acceso al material fílmico usado como prueba”. Conforme a ello, queda claro que la pregunta que debemos responder es sí, en el caso, se ha violentado el derecho del imputado a desarrollar su estrategia defensiva de manera efectiva. Analizadas las constancias del SAC surge que la causa ha estado en ubicación *casillero* —disponible para su consulta— un total de cincuenta y dos días, más los treinta y un días de la feria de enero. Además, no surge de autos que con posterioridad a la declaración del imputado se haya hecho alguna presentación por parte de la defensa tendiente a solicitar acceso en algún momento en el que la causa se encontraba a *despacho* —sin acceso a las partes—, debido a la actividad investigativa y procesal llevada a cabo. Finalmente, no resulta un dato menor que la defensa haya participado en las declaraciones testimoniales de V. L. B.; D. I. G. R. S. N. y M. M. O.. De esta forma, queda claro que la defensa del imputado tuvo acceso a las actuaciones un tiempo más que considerable para el ejercicio de una defensa eficaz; contó con la posibilidad de requerirlo si lo hubiera necesitado; y participó activamente en diversos actos probatorios. En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado.

**b. Cuestionamientos a los extremos de la imputación delictiva:** Como ya se ha

mencionado, la postura defensiva adoptada en el escrito de oposición radica en cuestionar la pieza acusatoria a partir de la posición exculpatoria de N., plasmada en su declaración. En este punto, debe recordarse que, cuando hablamos de probabilidad, nos referimos a un predominio cualitativo de los elementos de cargo por sobre los de descargo, con la razonable expectativa de que, tras la realización de un juicio, sea al menos posible evolucionar a certeza positiva (Cámara de Acusación, “Chaparro”, Auto n.º 3, 2007). Por tal motivo, antes del juicio, no toda debilidad inferencial implica ‘duda’ en sentido jurídico-procesal y, en muchos casos, permitirá fundar un mérito de probabilidad suficiente para avanzar a la siguiente etapa procesal (Cámara de Acusación, “Grazioli”, Auto n.º 01, 2007). Máxime si se tiene en cuenta que este estándar probatorio exigido por el CPP refleja justamente el ideario de que sea el juicio el que dirima posibles anfibologías subsistentes durante la IPP (Cámara de Acusación, Auto n.º 249, 2006. "Bachetti").

**¿La posición exculpatoria del imputado N. ha sido desvirtuada por las constancias de autos?:** Para analizar este punto, conviene comenzar por un repaso de la posición exculpatoria plasmada en el memorándum acompañado por la defensa de N. en su segunda declaración como imputado. En prieta síntesis, relata que después de asistir a una reunión en su iglesia, regresó a su casa a prepararse para un viaje a Catamarca, donde ya se encontraba su familia desde varios días atrás. Momentos antes de emprender el viaje junto a su hermano, se acercó su vecino M. T., a quien conocería en el barrio por antecedentes de robo, y le preguntó si se iba. Afirma que tanto él como su hermano percibieron desconfianza, sospechando que las averiguaciones eran para robar en su casa durante su ausencia. En razón de ello, le manifestó que iba y volvía en el mismo día. Manifiesta que por tal razón, antes de partir, se aseguró de cerrar todas las puertas y ventanas, incluyendo el portón corredizo de la calle, que aseguraron con un candado. Asimismo, refiere haber dejado a sus perros en el patio para que pudieran moverse libremente y actuar como guardianes.

Ya en camino de su viaje a Catamarca, afirma haberle solicitado a F.S., ex pareja de



su hija, que pasara por su casa para verificar que todo estuviera bien. Que, luego de ello, continuó su viaje, oportunidad en la que recibió una llamada de su esposa, R. V., quien le informó que había ocurrido algo con los perros en su domicilio. Que inmediatamente decidió regresar de urgencia a su casa, que ya se encontraba a una distancia aproximada de ciento cuarenta kilómetros. Afirma que al llegar descubrió que el portón de su propiedad estaba abierto y el candado roto, lo que le hizo sospechar que alguien había intentado robar. Observó también herramientas y un reflector tirado cerca del portón. Asimismo, el imputado señaló que la conducta de T. fue sospechosa desde un principio, ya que varios vecinos afirmaron haberlo visto rondando insistentemente su casa tras su partida. En particular, afirmó que una vecina llamada M. observó que T. deambulaba cerca del portón y que actuaba de manera sospechosa. También mencionó que su nieto A. S. corroboró el daño al portón y afirmó que T. se presentó en la vivienda admitiendo haber matado a U..

Pues bien, detallada la versión del imputado, vemos con claridad que su estrategia defensiva se dirigió a negar su responsabilidad a partir de la atribución de responsabilidad a su vecino M. T.. Para ello, sostiene haber tenido sospechas de su vecino cuando conversó con él momentos antes de irse de viaje; afirma recordar que revisó que el portón quedaba cerrado cuando se iba; y que cuando regresó anoticiado de lo ocurrido, encontró el candado del portón de ingreso vehicular roto. Con base en ello, pasemos a analizar cada uno de estos extremos.

b.1 Sospechas hacia T.: Conviene comenzar por este tramo de la posición exculpatoria, por cuanto constituye una versión que, de ser acreditada, podría llegar a excluir la responsabilidad penal de N. Al respecto, entiendo que esta alternativa fáctica se ha debilitado a partir de la denuncia que el propio imputado realizó el día del hecho, por cuanto las sospechas iniciales no fueron dirigidas hacia T. En efecto, del SAC n.º XXX se desprende que N. sindicó a la víctima, afirmando que era la niña quien había intentado

robar en su domicilio, sin haber nombrado a T. en ningún momento. Dicha hipótesis, buscó corroboración sin éxito por parte del personal policial comisionado a la investigación, quienes entrevistaron a dos vecinos del sector que negaron que la nena haya intentado ingresar al domicilio a robar. Afirmaron que siempre la veían paseando a sus perritos, esto último también afirmado en las entrevistas realizadas en las presentes actuaciones. Con ello, queda claro que la primera actitud de N. fue la de atribuir responsabilidad por lo sucedido a la propia víctima y que fue con posterioridad, cuando ya contaba con acceso a las actuaciones, que modificó su versión inculpativa hacia T. Teniendo en cuenta esto, es que entiendo que la posición exculpativa de N. pierde fuerza frente a la hipótesis defendida por la instrucción, por cuanto resulta llamativo que, al formular la denuncia, no haya mencionado a T. como sospechoso, si previo a emprender el viaje le había generado desconfianza por las preguntas que le había hecho.

Además, esta alternativa también se debilita a partir de lo manifestado por el Sgto. Barreto, quien manifestó que “...en ningún momento la hija del dueño de los canes le manifestó que la vivienda había sido violentada con fines delictivos o que el candado hubiera sido forzado por persona alguna...”. Las reglas de la experiencia indican que, en estas situaciones, los testigos tienden a resaltar los aspectos más significativos o llamativos de lo ocurrido. En este caso, si el candado hubiera estado realmente forzado, sería razonable esperar que la hija del dueño lo hubiera señalado como un detalle importante al describir lo sucedido.

Finalmente, estimo que las declaraciones de R. S. N. —sobrina del imputado— y de M. O. —vecina—, deben ser valoradas en conjunto para arribar a la conclusión de que, al menos en esta etapa procesal, no permiten poner en crisis la hipótesis acusatoria en el extremo que venimos analizando. La primera —a quien le comprenden las generales de la ley— afirmó que su vecina M. O. le comentó que el día del hecho por la mañana había visto a T. junto a T.. Sin embargo, O., citada a partir de lo declarado por R. N., desmintió lo dicho por la referida testigo, aclarando que no

había estado el día del hecho. Por su parte, respecto a la relación entre la víctima y T., sólo mencionó de forma imprecisa que “...en una oportunidad hace mucho tiempo, en invierno, no recordando la fecha exacta la vio a T. cerca de M., pero no estaban conversando, estaba a distancia y le llamó la atención...”. Asimismo, relató que en el barrio había muchas versiones de lo que sucedió, pero sin poder precisar quiénes las brindan.

b.2 Portón cerrado: Este tramo de la declaración del imputado ha sido desacreditado por las constancias de autos, por cuanto el cuadro probatorio e indiciario que a continuación se analiza, permite sostener —a esta altura del proceso— que el portón se habría encontrado abierto.

En esta dirección, se debe valorar en primer término lo manifestado por G. I. D., quien durante el ataque se acercó al lugar a auxiliar a la víctima. En su relato del hecho afirmó de manera contundente haber visto que el portón de ingreso vehicular de reja estaba abierta a la medida aproximada de 30 cm —en la que un perro grande podría pasar— y que el portón de ingreso peatonal estaba cerrado. También afirmó que ese portón tenía un candado que estaba colgando del portón y que cuando llegó una hija de N. junto con el marido, éste último fue el que cerró el portón y le puso el candado. Y que fue un nieto del imputado el que abrió la puerta de ingreso peatonal siendo por allí que hizo ingresar a la perra que estaba herida.

Además, en el ámbito de los indicios no se puede dejar de mencionar que diversos testimonios han afirmado que los perros ya se habían escapado con anterioridad. En efecto, **G. M.** relató que: “en otras oportunidades los perros supieron escaparse y, en otras, los dueños al salir dejaban abierta la puerta mientras ellos estaban afuera, viendo que salían, pero sin hacer nada. Que los perros atacaron a otros perros e incluso a otros vecinos, como a su nuera, de nombre S. D., la cual al verse atacada solo por la perra en ese momento, interpuso su cartera como defensa y al estar el dueño afuera le gritó al animal, y cómo respondían al mismo únicamente, se metió en la casa y no resultó lesionada”. **S.**

**B. D.** también declaró haber tenido incidentes con estos animales, manifestando que: “tuvo dos episodios en relación a estos animales, la primera, en ocasión de salir de su casa con su perro, pudo advertir que los canes de su vecino ladraban por lo que inmediatamente ingresó a su vivienda nuevamente, sin volver a salir hasta asegurarse que no estuvieran más; señaló que siempre era así, estaban intranquilos y atentos a que dichos perros no estuvieran en la calle. Luego y en una segunda oportunidad, en el año 2022, posiblemente en el mes de Septiembre aproximadamente - no recuerda con exactitud - salió de su casa a la noche, cuando vió que ambos perros estaban afuera y se le fueron encima por lo que atinó a cubrirse instintivamente con la mochila que llevaba”. **V. L. B.** relató que “...los perros del Sr. N. se escaparon en reiteradas veces con anterioridad al hecho, recordando que en una oportunidad durante el año pasado los perros se escaparon y atacaron a un perro de una señora de la vuelta llamada V., quien realizó la denuncia correspondiente” y agregó que “...en esa oportunidad los perros salieron por el portón de egreso vehicular, el que es corredizo, y debió haber quedado mal cerrado, por lo que los perros con su fuerza y por su textura lo empujaron para abrirlo y salir”.

Del mismo modo, tampoco resulta extraño al comportamiento de los animales que estos hayan ingresado a los domicilios de los vecinos. Al respecto, tengo en cuenta el Sumario Contravencional N° XXX/XX (SAC XXX), en el cual B. E. P. —vecina de N.— formuló denuncia en contra del nombrado a raíz de un incidente en el que los perros ingresaron al domicilio de la Sra. P. y atacaron a sus perros.

En definitiva, si al testimonio de D. lo complementamos con la circunstancia de que era frecuente que los perros se escaparan y que ingresaran a los domicilios vecinos donde había otros perros, arribamos a la conclusión de que la hipótesis acusatoria no resulta ajena o extraña al temperamento de los animales y a lo que ya ha sucedido con anterioridad.

b.3 Candado roto: Relacionado con el punto anterior, se analizará ahora lo manifestado por el imputado, referido a que el candado se encontraba forzado y roto cuando regresó al domicilio

alertado por lo sucedido. Tal extremo reforzaría el eje central de la versión de N., por cuanto resulta compatible con la hipótesis de robo. Adelanto que este extremo también ha sido desacreditado por las constancias obrantes en autos.

Por un lado, recordemos que G. I. D. afirmó haber visto al yerno de N. cerrar el portón con el candado que tenía puesto. Con ello, la versión defensiva ya entra en crisis. Pero además, esto se refuerza con lo declarado por B., quien en su declaración del 11/08/2023 ratificó que al llegar al lugar del hecho observó que el portón de reja corredizo de ingreso vehicular se encontraba cerrado con candado colocado. Incluso, cabe aclarar que este extremo se ve reforzado por otros pasajes de su relato —lo que refuerza la coherencia interna del testimonio—. En efecto, B. sostuvo que a partir de que el portón corredizo estaba con candado y la puerta abierta sin medidas de seguridad, pudo suponer que los perros habían escapado por allí. Dicha aclaración, que fundamentó una primera versión de los hechos descartada con el devenir de la investigación, no da un elemento adicional de que Barreto recuerde con precisión tal circunstancia.

Que el candado funcionaba correctamente, también se verifica con las imágenes tomadas al día siguiente, en la que se observa el candado cerrado (Informe N° XXX — imágenes 10 y 11). Asimismo, dicha conclusión no se modifica por las imágenes del primer informe fotográfico de policía judicial —que coopera el día del hecho a las 18:19 horas— donde se ve el candado abierto (imágenes 50, 51 y 52). Por un lado, las horas transcurridas hacen factibles que haya sido abierto por las personas que llegaron al domicilio de N.. Por el otro, permiten afirmar que el candado no tiene signos de violencia y que se trataría del mismo candado fotografiado al día siguiente, en función de algunas marcas que pueden observarse en dichos registros.

b.4. Conclusión: En definitiva, teniendo en cuenta los estándares de mérito probatorio antes señalados, entiendo que los elementos de cargo predominan sobre los de descargo respecto a la hipótesis acusatoria planteada por la fiscalía. Un análisis conjunto del material probatorio y

el cuadro indiciario que ha sido valorado nos permiten sostener con el grado de probabilidad necesario para elevar la causa a juicio, la acreditación de los extremos de la imputación, a la vez que, al menos provisionalmente, nos conduce a tener por desvirtuada la posición exculpatoria sostenida por el imputado.

**c. Calificación legal:** Llegados a este punto, en el que se han delimitado los extremos de la imputación delictiva referida a la existencia del hecho —en los términos fijados en la plataforma fáctica— y la participación del imputado como garante de la fuente de peligro que constituyen los animales que causaron la muerte de la niña, resta analizar si es posible sostener que estamos ante un hecho doloso.

Para comenzar este análisis, resulta importante repasar brevemente la línea argumentativa esbozada por el fiscal para fundamentar la calificación legal escogida. De la lectura de la pieza acusatoria se advierte que el MPF ha descartado la imprudencia consciente en función de que, a pesar de las denuncias e incidentes previos con sus perros peligrosos, no tomó medidas para evitar posibles daños. Se sostiene que el imputado conocía la peligrosidad de sus animales y las consecuencias que podían derivarse de su falta de acción. Se considera que al dejar el portón sin las medidas de seguridad necesarias, permitió que los perros escaparan y causaran la muerte de una persona y lesiones a otra. En el marco de los estados mentales, el requerimiento entiende probada una actitud de indiferencia hacia los resultados, la que se evidenciaría en la repetición de incidentes anteriores documentados en testimonios y sumarios contravencionales. Afirma que N. debió haberse representado la posibilidad de que sus animales causaran daño, pero no hizo nada para evitarlo. Esto indica que asumió el riesgo y despreció las posibles consecuencias. Su conducta no fue un mero descuido, sino una aceptación tácita de que algo grave podía suceder. Por lo tanto, entiende que su accionar encuadra en el dolo eventual, ya que, sin buscar directamente el resultado, aceptó la posibilidad de que ocurriera. Sostiene que N. debe responder penalmente por las muertes y lesiones causadas debido a su falta de acción y desinterés en prevenir un resultado que era

previsible y evitable.

Como punto de partida, entiendo oportuno aclarar que en la fundamentación de la imputación subjetiva, la fiscalía de instrucción combina argumentos que sustentan el dolo en la efectiva representación del resultado lesivo, con concepciones que justifican la existencia de un caso doloso en función de un deber de representación. Esta distinción no resulta meramente teórica, por cuanto nos coloca ante exigencias probatorias diferentes. En otros términos, no es lo mismo sostener que alguien debe responder por un hecho doloso porque debió haberse representado el resultado, que postular un caso doloso porque se pudo demostrar una efectiva representación. Esto nos lleva a desarrollar brevemente las concepciones de dolo eventual —y su delimitación con la imprudencia—, que han adoptado el TSJ y la Cámara de Acusación, por cuanto serán la base de análisis de la calificación legal de homicidio simple que la fiscalía ha entendido aplicable al caso.

Para el máximo tribunal de la provincia, la diferenciación entre dolo eventual e imprudencia radica en la actitud que adopta el sujeto frente al resultado que prevé como posible. En el dolo eventual, el autor, al representarse el resultado, lo desprecia o lo acepta como una consecuencia posible de su conducta, mostrando indiferencia ante sus posibles efectos. En contraste, en la culpa imprudente, aunque el sujeto también puede prever el resultado, actúa confiado en que este no llegará a producirse. De este modo, la postura seguida por el TSJ mantiene a la representación como denominador común y centran el criterio diferenciador en la posición del sujeto respecto del resultado lesivo que le ha aparecido como posible: si le es indiferente, hay dolo eventual; si confía en que no sucederá: hay culpa (Entre otros TSJ; “Amoedo”, S. n. 417, 23; “Bergese”, S. n. 53, 1997).

Por su parte, la Cámara de Acusación (Entre muchos otros, “Reyna”, Auto n.º 327, 2023; “Heredia”, Auto n.º 670, 2017; “Castro”, Auto n.º 661, 2009; “Bustos”, Auto n.º 453, 2008) parte de la premisa de que la valoración de un hecho como más o menos grave —doloso o imprudente— no puede depender de actitudes internas del sujeto tales como la confianza en

que el resultado no se produzca o el desprecio o indiferencia a su posible producción. Se considera que, si se toman como determinantes estas actitudes del sujeto, se puede arribar a consecuencias axiológicas indeseadas, como beneficiar a un autor optimista, empedernido o temerario. Por ello, de acuerdo con la concepción seguida por la Cámara de Acusación, las personas que tienen mayor capacidad de prever un determinado resultado lesivo, tienen mayor capacidad de evitarlo. Y quienes tienen mayor capacidad de evitarlo, deben recibir un mayor reproche si deciden no hacerlo. En consecuencia con ello, el *dolo* ha sido conceptualizado como “reproche objetivo a la acción que se aparta de una regla jurídico-penal, mediando ex ante una posibilidad objetivamente privilegiada de que su autor prevea este apartamiento”. Como puede advertirse, en esta concepción de dolo eventual de naturaleza normativa, los datos psíquicos como la representación, el conocimiento o la voluntad, serán solo indicios de la mayor o menor capacidad de prever el apartamiento de la regla infringida. Estos indicios deberán ser ponderados junto a otros como pueden ser el peligro creado, sus características y cualquier otra circunstancia constitutiva de la acción (En este sentido, Ragués i Vallès, Ramón. De nuevo, el dolo eventual: un enfoque revolucionario para un tema clásico. Recensión a Gabriel Pérez Barberá, El dolo eventual. Hacia el abandono de la idea de dolo como estado mental, Hammurabi, Buenos Aires, 2011, 842 páginas, InDret 3.2012). En esta línea se ha sostenido que *dolo* no será ni voluntad ni conocimiento —o representación—, de la misma forma que *imprudencia* no será ausencia de voluntad o ausencia de conocimiento; lo cual no significa que estos estados mentales no puedan —llegado el caso— ser relevantes para evaluar un caso como doloso o imprudente (Pérez Barberá, Gabriel, “Dolo como reproche. Hacia el abandono de la idea de dolo como estado mental”, en Pensar en Derecho, 2012, 1, 169- 211).

En términos más claros, la representación —y otros estados mentales— bien podría ser tenida en cuenta como un indicador de que el autor se encontraba en una posición objetivamente privilegiada de prever y evitar. Sin embargo, aun sin representación, podrá existir la misma



posición privilegiada —y consecuentemente afirmar que estamos ante un caso doloso— en otros supuestos de riesgos elevados en los que no sería racional —ni coherente con los fines del derecho penal— aceptar una explicación basada en que el autor confiaba de que el resultado no se produzca. Por el contrario, se actúa en forma meramente imprudente en casos de ausencia de representación efectiva cuando, pese a ese déficit cognitivo, el autor puede ser considerado todavía como racional (Perez Barberá, Gabriel, “Ceguera ante los hechos e ignorancia deliberada:hacia una reconstrucción inferencial del concepto de dolo”, en Ambos, Pastor, Malarino. Prevención e imputación. Hammurabi, 2017. publica.la, <https://biblioteca.hammurabidigital.com.ar/reader/prevencion-e-imputacion?location=226> ) Por ello, en la delimitación entre dolo e imprudencia la Cámara también recurrió a la distinción entre *peligros de dolo* y *peligros de imprudencia*, basados en hipótesis objetivas de probabilidad. La distinción entre dolo eventual e imprudencia consciente ya no depende de que el autor se tome en serio un riesgo conocido, sino de que éste conozca un riesgo que se debe tomar en serio (en este sentido, Herzberg, Rolf D., *obra citada*, p. 262). Con ello, la Cámara procura evitar que se niegue el dolo eventual en actividades extremadamente peligrosas en las que la ausencia de representación debería tornarse irrelevante para descartar el dolo, ya que es incompatible con las características del riesgo creado. También permite ser más restrictivos para afirmar dolo eventual en supuestos en que existe un escaso peligro objetivo para el bien jurídicamente protegido (Cámara de Acusación, “Reyna”, Auto n.º 327, 2023).

Conforme a ello, comencemos a analizar las constancias de autos. En este punto, no quedan dudas que los perros de N. objetivamente representaban una entidad de riesgo muy elevado. Esto se fundamenta no solo en que la raza, en términos generales, está categorizada como potencialmente peligrosa, sino también en el carácter altamente violento de estos animales en particular, evidenciado por episodios previos de agresión. En este sentido, tengo en cuenta el informe técnico del médico veterinario agregado en autos, en cuanto describe al

Dogo Argentino como una raza robusta, de estructura maciza y resistente, con características físicas como una cabeza grande, labios finos que le permiten morder y respirar simultáneamente, cuello musculoso, pecho ancho y profundo, extremidades rectas con muslos musculosos y una mordida extremadamente fuerte, superior a 350 kilos-fuerza por centímetro cuadrado. Fue creado para capturar grandes animales como jabalíes, pecaríes, pumas y zorros, destacándose su resistencia y coraje. En cuanto a su carácter, el informe lo describe como inteligente, cariñoso, alegre, leal, valiente, protector, tolerante y sensible, aunque con un marcado comportamiento de caza que debe ser controlado en ámbitos familiares. Por ello en el informe se enfatiza que es fundamental educarlo desde cachorro de manera constante y paciente, haciéndolo socializar con personas y otras mascotas, para inhibir cualquier indicio de agresividad y su instinto de caza. El informe enfatiza que debe evitarse que el perro desarrolle el comportamiento violento, ya que “una vez que el Dogo Argentino descubre el comportamiento violento, es muy difícil de controlar”. Asimismo, el informe técnico advierte que esta raza requiere un propietario con experiencia, liderazgo y conocimientos específicos sobre el manejo de perros de caza de gran porte. No es adecuado que esté en manos de inexpertos, ya que necesita un adiestramiento firme y seguro para potenciar sus virtudes y prevenir actitudes agresivas. Además, señala que si no ha sido correctamente socializado desde cachorro o si se lo utiliza para cazar animales, “no es recomendable tenerlo como mascota en un ambiente familiar y en espacios urbanos”, debido a que su determinación y coraje, combinados con su poder físico, podrían derivar en una agresividad difícil de controlar en situaciones inesperadas.

Al informe analizado debemos complementarlo con las características particulares de los perros del imputado, por cuanto concretizan el riesgo de las circunstancias señaladas por el médico veterinario. Como ya hemos visto, los animales tuvieron conductas agresivas hacia otras personas y animales con anterioridad al hecho que aquí nos ocupa. Además, surge de las constancias de autos que N. los habría utilizado para la caza. Estas dos circunstancias

muestran que el comportamiento e instinto de caza no fue controlado, lo que ha llevado a que los perros desarrollen un carácter violento y agresivo que resulta muy difícil de controlar una vez generado.

Con ello, la peligrosidad en potencia de estos animales podría ser considerada una obviedad de la que no sería racional que alguien alegue —ni que el derecho avale— la ausencia de representación del riesgo. Y, de acuerdo a la concepción seguida por la Cámara, este sería un riesgo que el autor debe tomarse en serio. Sin embargo, la fundamentación del caso requiere profundizar aún más en las particularidades de la causa, ya que no todos los casos de resultados lesivos que se producen por animales potencialmente peligrosos podrían ser imputados a título de dolo.

En este análisis partiremos del riesgo que mayor incidencia tuvo en el resultado, esto es, que N. dejó sin medidas de seguridad el portón de ingreso vehicular por el que los perros salieron. Como ya hemos analizado, a esta altura del proceso podemos sostener la hipótesis de que el imputado omitió colocar el candado. Si nos atenemos a esta circunstancia fáctica en particular, podríamos sostener que hasta se trató de un olvido, lo que se podría sustentar incluso en que el imputado se estaba yendo de viaje. Y si admitimos esta alternativa, nos encontramos ante un caso en el que el autor no conoce la circunstancia que mayor proximidad tuvo con el resultado lesivo.

Sin embargo entiendo que ésta no es la única circunstancia fáctica que debemos tener en cuenta. Que el autor no haya colocado una señal de advertencia de perro potencialmente peligroso (Ord. Mun. n.º 13.321. art. 7, inc. c); que la puerta no haya sido resistente y a prueba de cualquier intento de apertura por el animal (Ord. Mun. n.º 13.321. art. 7, inc. b y art. 12 de la Ley Provincial n. 9685); y que el autor no haya dado cumplimiento a lo ordenado en el sumario contravencional en el que se lo condenó por la infracción al art. 89 del Código de Convivencia; constituyen comportamientos que superan los estándares de riesgo permitido en la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Y estos riesgos también se han

realizado en los resultados lesivos ocasionados en el hecho aquí analizado, por lo que resultan objetivamente imputables a N.

Sobre estos riesgos, el imputado conocía todo lo que racionalmente debía conocer. Que en otras oportunidades los perros se hayan podido escapar por la puerta de egreso vehicular es un dato del que podemos derivar que el portón no siempre era asegurado con candado y que los perros, con su fuerza, podían abrirlo. Que con anterioridad los canes hayan sido utilizados para la caza, y que hayan tenido conductas agresivas previas con otras personas y animales, permiten sostener que el imputado conocía la peligrosidad inherente de sus perros.

Con ello, podemos afirmar que N. estaba al tanto del riesgo generado por su falta de medidas adecuadas. Asimismo, al menos en grado de probabilidad, puede sostenerse el imputado aceptó implícitamente la posibilidad de que los perros escaparan y causaran daño, mostrando una actitud de indiferencia hacia este resultado previsible. De este modo, quedarían satisfechos los presupuestos de la imputación delictiva, de conformidad a lo dispuesto por el TSJ.

También podemos sostener que el imputado se encontraba en una posición objetivamente privilegiada de prever y evitar el resultado, por cuanto contaba con información suficiente para conocer las medidas de seguridad que debía implementar en el portón corredizo para evitar que los perros pudieran escaparse, aun ante un descuido. Y esta circunstancia no se modifica por el hecho de que haya colocado una reja divisoria entre el patio del fondo de la vivienda y el frente domiciliario (ver fotografías tomadas por el Sgto. Barreto al arribar al lugar del hecho), desde el momento que decidió dejarla abierta para que los perros circulen libremente durante su ausencia. Con ello, se darían en autos las circunstancias por las que la Cámara de Acusación entiende que el presente hecho es merecedor de un mayor reproche penal que el previsto para la causación imprudente de un resultado lesivo.

Incluso, aun si se reconociera que el olvido del candado implica un déficit cognitivo que influye en la representación del riesgo por parte del imputado, o que el autor confiaba que el

resultado no se produciría, estaríamos ante un supuesto de confianza irracional que, conforme hemos visto, también puede ser merecedor de un reproche doloso. La combinación de todos los factores analizados nos llevan a la conclusión de que el imputado no podía ignorar el peligro generado. Tanto la falta de representación efectiva del daño, como la confianza en que resultado no se produzca, implican un posicionamiento arbitrario e irracional frente a riesgos de elevadísima entidad.

En definitiva, por las consideraciones expuestas entiendo que la presente causa debe avanzar a la siguiente etapa procesal con la calificación legal que la fiscalía de instrucción ha entendido aplicable al hecho.

Por todo ello, **RESUELVO: I) No hacer lugar** al planteo de nulidad articulado por la defensa del imputado J. L. N. (arts. 184 y 185 a contrario sensu, 188 y cc. CPP); **II) No hacer lugar** a la oposición presentada por la defensa de J. L. N. en contra del requerimiento fiscal de citación a juicio. **III) Tener presente las reservas efectuadas. IV) Firme la presente, disponer la elevación de la presente causa a juicio** en contra de **J. L. N.**, ya filiado, como supuesto autor de los delitos de **homicidio simple y lesiones leves**, en concurso real (Art. 45, 79, 89 y 55 del C.P). **PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE Y ELÉVESE.**

Texto Firmado digitalmente por:

**HAMPARTZOUNIAN Anahi Cristina**

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.12.27

**TORRES Lucas Ariel**

PROSECRETARIO/A LETRADO

Fecha: 2024.12.27